This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books

https://books.google.com

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

ÖSTERREICHISCHE
NATIONALBIBLIOTHEK

293.096-A

ALT-

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Geschichte und Charakteristik

des

Bischofsmörders

Rudolph Kühnapfel,

dargestellt

von

seinem Defensor

C. Porsch,

Justizkommissarius und Notarius.

Preis: 10 Sgr.

Braunsberg,
gedruckt und zu haben bei C. A. Heyne.

Danzig,
in Commission bei Fr. Sam. Gerhard.

1841.

293.096 - A

Digitized by Google

PORSCH, C.....

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK WIEN

Digitized by Google

Die Kunde von dem im Anfange d. J. an dem Hochwürdigen Bischofe, Dr. v. Hatten, in Frauenburg verübten Raubmorde, hat nicht nur in unserm Vaterlande, sondern in ganz Deutschland Schrecken und Trauer in der Brust jedes gefühlvollen Menschen erregt. Es konnte nicht fehlen, daß die Begierde erwachte, so schnell als möglich über die näheren Umstände des Verbrechens, so wie über die Person des Verbrechers und die Resultate der Untersuchung unterrichtet zu werden. Leider fanden sich sehr bald unberufene Berichterstatter, welche ihre aus Privatmittheilungen und Gerüchten geschöpften, theils mit halb wahren, theils mit falschen Angaben gefüllten Berichte durch die Tagesblätter veröffentlichten. Der Zweck dieser Schrift wird dahin gerichtet sein, jene vorgreifende Mittheilungen der Zeitungsschreiber zu berichtigen und durch eine treue, dem Inhalte der Akten entsprechende Erzählung, die Leser in den Stand zu setzen, den Zusammenhang der Begebenheit und die Moralität des Verbrechens zu beurtheilen. Was wir hiebei von der Lebensgeschichte des Ermordeten mittheilen, beruht auf glaubhaften Nachrichten von solchen Personen, welche lange Zeit in amtlichen Verhältnissen mit dem-

Digitized by Google

selben gestanden haben; andere Quellen standen uns nicht zu Gebote. Da wir bei der Veröffentlichung dieses Berichtes auch die Belehrung des entfernter wohnenden Publikums im Auge haben, so wird es zweckmäßig und sogar nothwendig sein, eine kurze Beschreibung der Oertlichkeit voranzuschicken.

Die Stadt Frauenburg, welche nicht viel über 2000 Einwohner zählt, liegt unmittelbar am frischen Haff, 1¼ Meile von Braunsberg und 4 Meilen von Elbing, beinahe an der Gränze des Ermlandes, welches seit der im Jahre 1774 erfolgten Occupation durch den König von Preußen, einen Theil des Regierungs-Bezirks von Königsberg bildet. Die Bevölkerung bekennt sich größtentheils zur katholischen Religion, und nur seit einigen Jahren besteht in Frauenburg eine protestantische Kirchen-Gemeinde, welche jedoch nicht zahlreich ist. Nur ein kleiner Theil der Einwohner besteht in Kaufleuten und Professionisten; die Mehrzahl der Grundbesitzer beschäftigt sich mit Schiffahrt, Fischerei und Ackerbau. Man hat sich seit dem schrecklichen Ereigniß vom 3. Januar c. erlaubt in einem öffentlichen Blatte die Bewohner Frauenburg's durch die Angabe zu verläumden, daß daselbst eine größere Unmoralität als in andern kleinen Städten herrsche, ja daß sich sogar Räuberbanden dort befinden, deren Entdeckung der Polizei bisher noch nicht gelungen sei. Es ist unsere Pflicht dieser Verläumdung zu widersprechen, und der Wahrheit gemäß zu versichern, daß von solchen Räuberbanden bisher keine Spur gefunden, daß überhaupt die Zahl der Verbrechen in jenem

Digitized by Google

Städtchen keinesweges unverhältnißmäßig größer gewesen, als an andern Orten. Der Erfolg der Untersuchung gegen den Mörder Kühnapfel hat bewiesen, daß nicht ein einziger Bewohner Frauenburg's der Theilnahme oder Mitwissenschaft an jenem Verbrechen schuldig gewesen, obgleich es anfangs schien, als könne dasselbe ohne Verbindung mehrerer Personen kaum ausgeführt sein. Es soll damit jedoch nicht verabredet werden, daß in einer gewissen Klasse der Einwohner Frauenburg's Unzufriedenheit und Neigung zum Widerstande gegen die bestehenden Einrichtungen sich gezeigt haben, welche aber keinesweges in grobe Verbrechen ausgeartet sind, und ihren Grund in dem Mangel an Erwerb haben. Es ist hier nicht der Ort, die Ursachen dieses Mangels aufzuzählen; nur eine derselben müssen wir anführen, weil sie von dem Inquisiten Kühnapfel als ein Motiv seiner Vorurtheile gegen die katholische Geistlichkeit in Frauenburg angegeben ist. Die Grundbesitzer dieses Städtchens haben nur einen sehr geringen Besitz von Ländereien; der größte Theil derselben ist Eigenthum des Domkapitels, welches den Ertrag zur Dotirung der Geistlichkeit und zu andern kirchlichen Zwecken verwendet. Diese Ländereien des Domkapitels werden zum Theil an die ackerbautreibenden Bürger der Stadt verpachtet; es können jedoch nicht alle an dieser Pacht Theil nehmen, vielmehr wählen die Domherren, wie es natürlich und vernünftig ist, die wohlhabendsten und sichersten unter ihnen als Pächter und lassen dieselben in der Pacht, selbst wenn andere minder zuverläßigere Bürger, einen höheren Pachtzins offe-

Digitized by Google

riren. Hiedurch bleiben viele kleinere Landbesitzer in Dürftigkeit, weil ihre Aecker nicht ergiebig genug sind, um sie zu ernähren, und es entstand daraus bei einigen derselben Unzufriedenheit und Mißgunst.

Die Domkirche nebst den zum Domkapitel gehörigen Gebäuden liegen südlich von der Stadt auf einem Berge, von welchem man eine weite Aussicht über das Haff und die umliegende Gegend hat und auf welchem auch noch die Wohnung des berühmten Copernicus gezeigt wird. Die Domkirche liegt auf der nördlichen Spitze des Berges nahe über der Stadt; südlich befindet sich die bischöfliche Curie des Bischofs v. Hatten, welche auf zwei Seiten mit Eingangsthüren und vor dem Haupt-Eingange mit einem Zaungehege versehen ist. Im Hauptgeschoß befinden sich die Wohnzimmer des Bischofs, zu denen man auf einer geräumigen Treppe durch ein Vorzimmer gelangt. Dicht neben dem ersten Wohnzimmer befindet sich das Schlafzimmer des Bischofs. In einer geringen Entfernung von der bischöflichen liegen die Kurien der andern Domherren; jedoch bildet jede für sich ein abgesondertes Grundstück. Die ganze Gegend ist, weil kein Gewerbetreibender dort wohnt, zumal im Winter und zur Abendzeit, sehr selten von Menschen besucht, und war am 3. Januar c., während der letzten der 40 Andachtstunden, noch weniger belebt, weil die Feier dieser Andacht nicht in der Domkirche, sondern in der Pfarrkirche begangen wurde, welche unten in der Stadt gelegen ist. Diese letzte Andachtsstunde war stets die besuchteste; es war bekannt, daß der Bischof wegen

Digitized by Google

seines hohen Alters, derselben nicht in Person beiwohnte, wohl aber stets sein ganzes Gesinde, mit Ausnahme seiner alten Wirthin Rosalie Pfeiffer, zur Kirche schickte. Sehr genau hatte sich der Mörder diese Gewohnheit gemerkt und auf sie lange vor Neujahr schon seinen Plan gegründet. Militärische Besatzung oder Gendarmerie sind in Frauenburg nicht und eben so wenig eine bewaffnete Polizei; daher die Furcht vor augenblicklicher Entdeckung den entschlossenen und zur äußersten Gewaltthat gerüsteten Räuber nicht von der Ausführung seines verruchten Unternehmens abhalten konnte.

Es war am 3. Januar c. etwa 7½ Uhr Abends, als das Hausgesinde des Bischofs, welches in zwei weiblichen, zwei männlichen Dienstboten und einem Kutscher bestand, aus der Kirche heimkehrte. Gleich beim Eintritt in die Kurie fiel es ihnen auf, daß die Hausthüre offen stand, daß die Wirthin in ihrem Zimmer des Erdgeschosses, wo sie gewöhnlich zu verweilen pflegte, sich nicht befand und auch sonst in keinem der Räume dieses Geschosses zu finden war. Die Mägde, welche zuerst heimgekehrt waren, wagten es nicht, sogleich in die oberen Wohnzimmer des Bischofs einzudringen, weil ihnen dies untersagt war und nur die beiden männlichen Bedienten die Aufwartung bei ihrem Herrn verrichten durften. Einer derselben begab sich nun eiligst in die oberen Räume und hier, in dem zweiten Zimmer, zeigte sich ihm ein Anblick, der sein Herz erschütterte und ihm die schreckliche Ueberzeugung gab, daß in seiner Abwesenheit ein unerhörtes Verbrechen an seinem Herrn be-

Digitized by Google

gangen sei. Dieser lag nämlich in der Mitte des Zimmers am Boden in seinem Blute, regungslos und die weitklaffende Wunde am Hinterhaupte ließ keinen Zweifel, daß hier ein schneller und gewaltsamer Tod erfolgt sei. In geringer Entfernung saß die Wirthin Rosalie Pfeiffer auf einem Stuhle am Ofen, das Gesicht mit Blut bedeckt und zwar noch lebend, jedoch besinnungslos. Es wurde sogleich der Arzt und der Justitiarius des Dom's herbeigeholt, welche sofort ihre verschiedenartigen Funktionen antraten; gleichzeitig aber wurde nicht nur bei dem Magistrate der Stadt, sondern auch bei dem Landrathe und dem Kreis-Justiz-Rathe der Kreisstadt Braunsberg Anzeige von dem vorgefallenen Verbrechen gemacht. Noch in derselben Nacht erschien der Kreis-Justiz-Rath in Begleitung einiger Polizeibeamten in Frauenburg und begann die Feststellung des Thatbestandes. Von Seiten des Kommandeur's des Bataillons, welches in Braunsberg garnisonirt, war sogleich ein Kommando, unter Anführung eines Offiziers, nach Frauenburg beordert, um sowohl die Civil-Behörden in den Anordnungen zur Ermittelung und Bewachung der Verbrecher Beistand zu leisten, als auch die Sicherheit der übrigen Bewohner des Dom's zu bewirken. Der erste Eindruck des Verbrechens auf die Gemüther war nämlich so groß, daß man die Besorgniß hegte, es könne dasselbe nicht von einem einzigen Menschen, sondern von einer Verbindung mehrerer verwegenen Räuber ausgeführt sein, welche durch die schutzlose Lage des Dom's leicht veranlaßt werden könnten, das einmal gelungene Unter-

Digitized by Google

nehmen zu wiederholen, wenn keine Vorsichtsmaaßregeln getroffen würden. Man erinnerte sich, daß vor einigen Jahren Drohbriefe an die Geistlichen gerichtet worden, deren Urheber durch die gerichtliche Untersuchung nicht mit Gewißheit entdeckt waren, indem zwar der Schneidergeselle Kühnapfel damals wegen Aehnlichkeit der Handschrift in Verdacht und auch in Haft gezogen, jedoch, wegen fehlender Beweise, in zweiter Instanz vorläufig freigesprochen war, obgleich ihn das erste Urtheil zu einer außerordentlichen Freiheitsstrafe von mehreren Monaten verurtheilt hatte. Es schien anfangs sogar zweifelhaft, ob der Mord durch Raubsucht veranlaßt sei, da man bei der ersten oberflächlichen Nachsuchung in der bischöflichen Wohnung weder Gelder noch geldwerthe Sachen vermißte, vielmehr in der geöffneten Schublade der Kommode, in welcher der Gemordete den größten Theil seines Vermögens aufbewahrt hatte, nicht allein an 40,000 Rtlr. in Staatspapieren, sondern auch gegen 1000 Rtlr. in Kassenanweisungen vorgefunden wurden. Lag nun gleich die Vermuthung nahe, daß die Räuber vielleicht durch das Herannahen des aus der Kirche heimkehrenden Gesindes verhindert worden, die Früchte ihres Verbrechens zu genießen, so fehlte es auch nicht an Personen, welche dem Verdachte Raum gaben, daß hier nicht sowohl Habsucht, als vielmehr persönliche Feindschaft und vielleicht Fanatismus Quelle des Verbrechens gewesen sein möchten. Auf die erste Nachricht von dem Vorfall hatten daher die Ministerien der Polizei und der Justiz den Polizeirath Dunker mit umfassender

Digitized by Google

Vollmacht nach Frauenburg abgesendet, um die Ermittelung und Habhaftwerdung der Verbrecher zu bewirken. Noch vor dessen Ankunft war inzwischen durch die unausgesetzte Thätigkeit der Polizei- und Kriminalbehörden nicht allein der Thatbestand des Vergehens völlig festgestellt, sondern auch der Verbrecher selbst entdeckt und dingfest gemacht. Die Besorgniß vor einer weitverbreiteten Räuberbande oder gar religiös-fanatischen Verschwörung war zunächst durch einen Ausspruch der zwar tödtlich verwundeten, jedoch noch lebenden, Wirthschafterin des Bischofs, Rosalie Pfeiffer gehoben. Obgleich nämlich alle Bemühungen der Aerzte und Behörden, eine zusammenhängende Erzählung des schauderhaften Vorfalls von ihr zu erlangen, vergeblich blieben und es anfangs den Anschein hatte, als ob sie gar nicht mehr zum Bewußtsein zurückkehren werde, so hatte sie doch in einem lichten Augenblicke auf die Frage: ob Einer oder Mehrere die That verübt hätten? die deutliche Antwort gegeben: Einer! — Mehr von ihr zu erfahren war unmöglich; sie verfiel bald in gänzliche Bewußtlosigkeit und starb an den erhaltenen Verletzungen nach einigen Tagen, am 8. Januar. In den Zimmern, wo die Leiche gefunden war, hatte man ein Schnupftuch und eine Larve von weißer Leinwand, mit einem Ansatz von dunkelm Kattune entdeckt, welche augenscheinlich bei der eiligen Flucht des Mörders von ihm vergessen waren. Die Larve mußte natürlich zu der richtigen Annahme führen, daß der Mörder kein Unbekannter, sondern eine solche Person gewesen sein müsse,

Digitized by Google

welche, unverlarvt, erkannt zu werden fürchtete. Die Vermuthung, daß der Verbrecher in der Nähe und vielleicht in Frauenburg selbst sich befinden müsse, wurde dadurch beinahe zur Gewißheit erhoben und da die öffentliche Meinung mit einer seltenen Uebereinstimmung den Schneidergesellen Rudolph Kühnapfel als einen Menschen bezeichnete, zu welchem man sich der That wohl versehen könnte, so wurde derselbe noch in der Nacht vor den Bürgermeister geführt.

Da dieser indessen die Untersuchung auf die Kleidungsstücke des Verdächtigen beschränkte, um an denselben Blutspuren zu entdecken, so blieb dieselbe ohne Erfolg und Kühnapfel wurde sogleich nach Hause entlassen, blieb auch in der Nacht ohne Bewachung im elterlichen Hause. Es wäre möglich gewesen, daß dies unvorsichtige Verfahren die Entdeckung des Verbrechers vereitelt haben könnte, wenn derselbe die Nacht benutzt hätte, um seinen Raub besser zu verbergen — was Kühnapfel später sogar selbst eingesehen und, nicht gethan zu haben, bereut hat —; allein im vorliegenden Falle ist er durch das Vertrauen des Bürgermeisters in seine Schuldlosigkeit gerade zur Verabsäumung weiterer Vorsichtsmaaßregeln verleitet worden, und da er am andern Morgen bereits auf Veranlassung des Kriminal-Richters verhaftet wurde, war das begangene Versehen glücklich redressirt. Bei der ersten Haussuchung hatte man ein altes Beil, welches noch feucht war und frisch abgewaschen schien, vorgefunden und es gelang dem Inquirenten, durch Auflegung eines kleinen Papierstreifen, aus den Vertiefungen des Beils

Digitized by Google

eine blutröthliche Farbe zu gewinnen; auch wollen einige der Haussuchenden bemerkt haben, daß an den tuchenen Beinkleidern, welche Kühnapfel abgelegt hatte, ein kleiner blutiger Fleck sichtbar gewesen. Es wurde jedoch unterlassen, dieses Kleidungsstück sogleich in Verwahrung zu nehmen, und als man dies später thun wollte, wurde die obige Wahrnehmung nicht bestätigt gefunden. Es hat nicht ermittelt werden können, ob hier eine Täuschung stattgefunden, oder ob die Mutter des Verbrechers, wie man argwöhnte, die verrätherischen Spuren in der Zwischenzeit zu entfernen gewußt hat. Diese hatte sich anfangs durch die Aussage, sie habe vor Kurzem das Beil zum Fleischzerlegen benutzt und es mögen die Blutspuren wohl davon herrühren, einigermaßen der Mitwissenschaft an dem Verbrechen verdächtig gemacht. Dieser Verdacht wurde indeß später nicht bestätigt und ihr Bestreben, den Sohn von der Anklage eines so schweren Verbrechens zu befreien, läßt sich ungezwungen aus der natürlichen Mutterliebe herleiten, welche ohne Zweifel auch die Ursache ihrer, nach dem Geständniß des Sohnes, bei ihr wahrgenommenen Verstandeszerrüttung, gewesen sein mag. Die bisherigen Entdeckungen waren augenscheinlich unzureichend, um eine nahe Anzeige gegen Kühnapfel zu begründen. Unterdessen hatte die Vernehmung der bischöflichen Bedienten und eine genauere Nachsuchung in den Zimmern des Ermordeten ergeben, daß aus dem Sekretär des Bischofs eine goldene Uhr, eine goldene Tabaksdose, ein grünseidener Beutel mit etwa 30 Rtlr. Silber- und Goldgeld, so-

Digitized by Google

wie einige Thaler Silbergeld, welche in einer Schieblade sich befunden hatten, geraubt seien. Mit der Ankunft des Kreislandraths begann daher eine erneuerte, gründlichere Haussuchung in der Kühnapfelschen Wohnung, welche denn auch das Resultat hatte, daß man in einer Oeffnung der Wand nicht allein den grünen Geldbeutel mit seinem Inhalt, sondern auch eine Rolle mit 55 Thalerstücken, einige Thaler in kleineren Silbermünzen, die goldene Dose, welche mit dem Namen des Bischofs gezeichnet war und, auf einem Stall im Hofe, die goldene Uhr desselben vorfand. Hiedurch wurde nun der bisherige Verdacht zur Ueberzeugung erhoben, daß Rudolph Kühnapfel, wenn nicht Urheber so doch mindestens Theilnehmer des Verbrechens sei. Dennoch leugnete er mit der scheinbarsten Unbefangenheit jede Mitwissenschaft davon ab und behauptete, daß die in dem Wohnhause seiner Eltern gefundenen und als Eigenthum des ermordeten Bischofs erkannten Sachen und Gelder durch einen Dritten dort versteckt sein müßten. So unwahrscheinlich diese Ausflucht auch erscheinen mochte, so fehlte es doch auf der andern Seite nicht an Nebenumständen, welche die Erheblichkeit des gegen ihn streitenden Verdachts, mindestens in so weit schwächten, daß man zweifelhaft bleiben mußte, ob er den Raubmord selbst und allein verübt habe. Er konnte nämlich nachweisen, daß er in der letzten Andachtstunde gegen 6½ Uhr in einem Branntweinsladen und noch vor 7 Uhr wiederum in einer andern Schenke sich aufgehalten und Karten gespielt hatte. Es erschien unglaublich, daß ein einzelner Mann in

Digitized by Google

dem kurzen Zwischenraum von 6½ bis 7 Uhr das Verbrechen ausgeführt und seine Beute in Sicherheit gebracht haben könnte. Zugleich versicherten alle Zeugen, welche ihn, unmittelbar nach der That, in der Schenke gesehen und beobachtet hatten, daß er durchaus kein Merkmal der Unruhe oder der Bestürzung gegeben, als die Nachricht von der Mordthat dort bekannt gemacht wurde, und selbst als er wußte, daß man ihn in Verdacht habe. Er spielte bis gegen 11 Uhr Abends mit der gewöhnlichen Aufmerksamkeit sein Lieblingsspiel Deutsch-Solo, und hat weder durch ungewöhnlichen Aufwand im Trinken, noch durch andere Ausgaben bemerklich gemacht, daß er mehr als sonst bei Kasse sei. Diese besonnene Kaltblütigkeit ließ sich nur durch die Annahme völliger Schuldlosigkeit oder ungewöhnlicher Gemüthsverhärtung erklären. Die Möglichkeit, den Mörder durch Anerkennung seiner Person von Seiten der noch lebenden Rosalie Pfeiffer zu überführen, verschwand durch deren gänzliche Bewußtlosigkeit und ihren, bereits oben gemeldeten Tod; wenn demnach nicht das Geständniß des Verbrechers erlangt werden konnte, so war es nach den preußischen Kriminalgesetzen unmöglich, die ordentliche Strafe gegen ihn anzuwenden. Die Versuche des Inquirenten durch den Anblick der Leichen das Gemüth des Mörders zu erschüttern und die wiederholten eindringlichsten Ermahnungen zu einem freien Bekenntniß scheiterten an der Ruhe desselben, und er bewies bald, daß es ihm auch an Geistesgegenwart nicht fehle. Als nämlich bei der äußern Besichtigung der Leiche des Bischofs

Digitized by Google

einer der Sachverständigen das Beil in die am Hinterhaupte des Gemordeten befindliche große Wunde hineinpaßte, richtete er mit scheinbarer Unbefangenheit die Frage an den anwesenden Kühnapfel: ob es so gepaßt habe? worauf dieser aber ruhig entgegnete: „Fragen Sie mir?" — Hätte er aber auch eine Antwort ertheilt, welche ein Geständniß enthalten hätte, so würde dasselbe nicht bindend für ihn gewesen sein, weil obige Frage eine, nach preußischen Gesetzen, unerlaubte, verfängliche — Suggestiv-Frage — war, welche das Bekenntniß des Verbrechens schon voraussetzte. Das Geständniß eines Beschuldigten hat, nach unserer Kriminal-Ordnung, nur dann volle Beweiskraft, wenn es gerichtlich, ernstlich und ausdrücklich, auf rechtmäßige Fragen des Richters oder von freien Stücken abgelegt ist und die Hauptumstände der That enthält, auch mit andern erwiesenen Umständen nicht in Widerspruch steht. Allg. Krim. Ordg. §. 370.

Die Zweckmäßigkeit und Weisheit dieser Vorschrift ist von allen Kriminalisten längst anerkannt. Es folgt aus derselben aber zugleich ganz klar, daß Geständnisse, welche auf unrechtmäßige Fragen oder auf Fragen eines andern als des Kriminalrichters gemacht werden, keinen vollen Beweis gegen den Angeklagten abgeben.

Inzwischen hatte die fortgesetzte Untersuchung mehrere Nebenumstände ermittelt, welche den Verdacht gegen den Angeklagten unterstützten. In der Wohnung desselben hatte man ein Stück Kattun gefunden, wel-

Digitized by Google

ches augenscheinlich mit dem an der vorgefundenen Larve befindlichen von gleichem Muster war. Ein Beamter des Doms erinnerte sich, daß ihm bei seiner Heimkehr nach dem Dom, in der letzten Andachtsstunde, auf dem Domberge ein Mensch entgegengekommen, welcher von der Größe und Statur des Inquisiten war. Der Vater und die eigene Schwester desselben gaben eine sehr nachtheilige Charakterschilderung von ihm; die Larve paßte dem Inquisiten, als ob sie für ihn gemacht sei, und die Beschaffenheit der an dem Ermordeten gefundenen äußeren Verletzungen waren von der Art, daß sie alle durch das im Kühnapfelschen Hause entdeckte Beil bewirkt sein konnten. Als daher am 9. Januar der Polizeirath Dunker von Berlin mit seinem Auftrage erschien, war bereits, über allen Zweifel erhaben, Rudolph Kühnapfel als des Raubmordes dringend verdächtig, in sicherer Haft, und es fehlte nur noch sein Bekenntniß. In einem Verhöre, bei welchem am 9. Januar auch rc. Dunker anwesend war, gab der Angeklagte zuerst Zeichen innerer Unruhe, und als der Inquirent ihn schließlich nochmals unter Vorhaltung aller gegen ihn sprechenden Verdachts-Gründe, zur Reue und zum Bekenntniß ernst und anhaltend ermahnte, schien es, als ob sein Gewissen sich endlich entladen wolle. Er widerstand aber auch diesmal noch seinen Regungen und ließ nur insofern einen Blick in sein Inneres thun, als er auf die Frage: ob er sich mit einem Geistlichen seiner Konfession berathen wolle, mit plötzlicher, zorniger Aufwallung erklärte:

Digitized by Google

er wolle keinen katholischen Priester; er habe einen glühenden Haß auf die katholische Geistlichkeit geworfen.

Als man ihn fragte, ob er denn lieber einen evangelischen Geistlichen sprechen wolle? erwiderte er:

wenn es denn schon sein müßte, so wolle er lieber einen evangelischen Geistlichen haben.

Da die Tageszeit inzwischen längst verstrichen und der Inquirent durch die siebentägige, unausgesetzte Beschäftigung mit der Untersuchung erschöpft war, so wurde das Verhör geschloßen und der folgende Sonntag zu einem Ruhetage bestimmt. Einer mündlichen Abrede gemäß sollte der Polizeirath Dunker, wenn er eine Fortsetzung des Verhörs wünschte, den Inquirenten davon benachrichtigen. Am 10. Januar c. Morgens 8 Uhr ließ sich indessen der erstere allein in das Gefängniß des Angeklagten führen, entfernte alle Wachen und blieb mit dem Inquisiten bis Nachmittags allein. Die Folge dieser Unterredung war daß Kühnapfel ein vollständiges Bekenntniß seines Verbrechens ablegte, welches zunächst vor dem Syndikus des Doms niedergeschrieben wurde. Der Leser wird nach dem oben mitgetheilten kriminalrechtlichen Grundsatze selbst urtheilen können, daß dies Verfahren eines Theils unzweifelhaft gegen die Vorschriften der Kriminalordnung verstieß, und daß andrerseits weder durch das mündliche Geständniß vor rc. Dunker, noch durch das schriftliche vor dem Syndikus und dessen Protokollführer, ein vollständiger Beweis des Verbrechens geführt war, weil beide Personen nicht berechtigt waren, dem Inqui-

Digitized by Google

siten Fragen vorzulegen. Auch der höhere Auftrag berechtigte den Polizeirath Dunker nicht; denn er lautete nur auf Mitwirkung zur Ermittelung und Habhaftwerdung des Verbrechers. Durch diese Bemerkung soll indessen dem Verdienste jenes Polizeibeamten keineswegs unsre Anerkennung entzogen, noch sein Benehmen als keiner Entschuldigung fähig, dargestellt werden. Der Eindruck des außerordentlichen Verbrechens war so groß, und die Entrüstung gegen den beinahe überführten Mörder so allgemein und so gerecht, daß man einstimmig den lebhaften Wunsch aussprach, es möge dem Inquisiten nicht gelingen, durch freches Läugnen sich der gesetzlichen Strafe zu entziehen. Die bisher von demselben gezeigte Hartnäckigkeit und Gewissenlosigkeit erregten die Besorgniß, daß es dem Inquirenten durch die von der Kriminalordnung allein erlaubten Mittel nicht gelingen werde, das Bekenntniß des Verbrechers zu erhalten. Gewiß hatte Dunker bei dem Verhöre einen tiefen Blick in die Seele des Inquisiten gethan und psychologisch richtig geschlossen, daß nur im Wege einer geheimen und vertraulichen Mittheilung das erste Geständniß von den Lippen desselben zu erlangen sein möchte, daß aber, bei der unzweifelhaften Charakterfestigkeit desselben ein Widerruf nicht zu besorgen sei. Diese Voraussetzung ist mindestens durch den Erfolg bewährt; denn als noch an demselben Nachmittage der Inquirent in Frauenburg erschien, legte Kühnapfel demselben ein vollständiges Geständniß ab und versuchte nicht einmal einen Widerruf.

Den gesetzlichen Vorschriften gemäß wurde hierauf

Digitized by Google

der von dem Inquisiten erwählte Defensor aus Braunsberg bei den ferneren Verhören zugezogen, die Feststellung des Thatbestandes in Frauenburg in wenigen Tagen bewirkt, und hiernächst der Inquisit in das Kriminalgefängniß zu Braunsberg abgeführt, woselbst das specielle und artikulirte Verhör in ununterbrochnem Zusammenhange abgehalten und, nach eingegangener Defensionsschrift, schon am 26. Januar die Akten dem Kriminal-Senat des Königl. Oberlandesgerichts zu Königsberg, zur Abfassung des Erkenntnisses, eingesandt wurden, da dieser Gerichtshof, nach einer Ministerial-Verfügung, statt des eigentlich kompetenten Landvoigtei-Gerichts zu Heilsberg, das erste Urtheil fällen sollte.

Wir gehen nunmehr zur ausführlichen Darstellung der Lebensgeschichte und Bekenntnisse des Verbrechers über und bemerken dabei zuvor, daß wir in der Erzählung der näheren Umstände, unter denen das Verbrechen begangen, so wie der Motive und Entschuldigungsgründe desselben, lediglich der Aussage des Verbrechers folgen müßen, weil keine andere Quellen vorliegen. Bei der großen Ausführlichkeit der Geständnisse und der Uebereinstimmung derselben mit den durch Zeugen ermittelten Nebenumständen darf man indessen nicht zweifeln, daß die Wahrheit im Wesentlichen dadurch an's Tageslicht gebracht sei und nur in denjenigen Angaben, welche Inquisit zur Beschönigung seiner That gemacht hat, wird man genöthigt sein ihm zu mißtrauen.

Rudolph Kühnapfel war in Frauenburg von armen Eltern geboren und vollendete im März d. J. sein 27.

Digitized by Google

Lebensjahr. Sein Körper war stark und wohlgebaut, die Stirne breit und hoch, das Auge dunkelblau und tiefliegend, das Haar schwarz. Der Ausdruck seines Gesichts war ernst und finster und sein Betragen gegen Andere zurückhaltend und abschreckend. Schon vor dem 7ten Jahre wurde er von seinem Vater mit Strenge zum Lernen angehalten und für jede Nachläßigkeit unnachsichtlich bestraft. Er selbst giebt an, daß sein Herz durch die Lieblosigkeit des Vaters schon frühzeitig verhärtet worden, und hat mehrere Begebenheiten aus seiner Kindheit erzählt, welche sowohl die Härte des Vaters, als auch die frühzeitige Anlage des Sohnes zu gewaltsamer und gesetzwidriger Handlungsweise bethätigen. Da seine Angaben hierin unwiderlegt geblieben sind, so sollen dieselben hier angeführt werden.

Noch ehe Kühnapfel zur Schule ging mußte er bei dem Vater Lesen und eine Aufgabe aus dem Meßbuche lernen. Dies war ihm oft lästig und er faßte schon um deshalb Widerwillen gegen den Vater. Als er einmal genöthigt wurde, die nicht gehörig gelernte Lektion in Gegenwart des Vaters laut zu lesen und dabei dem Gedächtniß einzuprägen, that er zwar als ob er aus dem Buche Worte hersage, schimpfte aber dabei leise auf seinen Vater. — Nachdem er später in die Schule ging revidirte der Vater häufig sein Schreibebuch und soll ihn einmal blos um deshalb, weil er einige Nullen zu groß geschrieben hatte, sehr hart geschlagen, sogar ihm gedroht haben, daß er noch des Abends, wenn der Sohn zu Bette gegangen sein

Digitized by Google

würde, mit der Ruthe kommen und ihn noch ein mal züchtigen werde. Diese Drohung setzte den acht- oder neunjährigen Knaben außer Fassung; er beschloß, sich unter allen Umständen dieser Mißhandlung zu widersetzen, und nahm beim Schlafengehen dasselbe Beil, mit welchem er später die Mordthat verübte, mit sich, und legte es unter sein Bette, um damit den Vater zu schrecken und abzuwehren, wenn er seine Drohung wahr machen sollte. Der Vater kam aber nicht, und es hat auch Niemand von diesem Vorhaben des Inquisiten früher etwas erfahren, vielmehr war es sein eigner Mund, welcher unaufgefordert dasselbe bekannte. Dasselbe ist der Fall mit der nachfolgenden Erzählung von der Veranlassung seines Austritts aus der Schule im 14ten Jahre. Es hatten nämlich mehrere Schüler den Vorsatz gefaßt, dem Lehrer einen Schabernack zu thun, und als Kühnapfel von ihnen befragt wurde, was sie wohl thun sollten? erwiderte er: wir wollen ihm Gift auf das Mundstück seiner Trompete streichen, damit ihm die Lippen schwellen. Durch diesen bösartigen Vorschlag — welcher nicht ausgeführt sein soll — hatte Kühnapfel sich in die Hände seiner Mitschüler gegeben, welche ihm nun öfters übel mitspielten und ihn sich dienstbar machen wollten durch die Drohung, „seinen Vorschlag anzuzeigen, wenn er ihnen nicht Folge leiste.“ Er bewog daher seine Eltern ihn aus der Schule zu nehmen.

Den Grund zu seiner Abneigung gegen die katholische Religion wollte Kühnapfel gleichfalls in dem Benehmen seines Vaters finden. Dieser soll nämlich

Digitized by Google

einst, als der Sohn noch auf der Schule war, in dessen Gegenwart gesagt haben: „Die Evangelischen sind doch bessere Menschen als die Katholiken; sie sind weit aufrichtiger.“ — Dies faßte der Sohn begierig auf und soll schon in der Kindheit zu einigen Mitschülern geäußert haben „er werde reformirt werden.“ Dieser Vorsatz ist indessen nicht ausgeführt worden, weil jene Aeußerung dem Vater des Inquisiten zu Ohren kam, und er den Sohn hart bedrohte, wenn er sich unterstehen würde, bei diesem Gedanken zu verharren. Den Religionsunterricht empfing demnach Kühnapfel in der katholischen Konfession, und ist auch in dieser geblieben, wenn er gleich geständlich seit acht Jahren nicht die Messe besucht und auch nicht gebeichtet hatte.

Nach seiner Konfirmation mußte er, nach dem Willen des Vaters, in dessen Hause die Schneider-Profession erlernen. Dies that er indessen mit dem größten Widerwillen, und gerieth darüber mit dem Vater in mehrfachen Konflikt. Wie er behauptet, sagte ihm diese aufgezwungene Lebensweise so wenig zu, daß er viele Nächte nicht schlafen konnte, und einen Widerwillen gegen seine Umgebung faßte, der zuletzt in Wuth und thätliche Widersetzlichkeit gegen seine Familie, insonderheit gegen den Vater ausbrach. In seinem 17. Jahre wurde sein Betragen gegen die Eltern so widerspenstig, daß dieselben polizeiliche und ärztliche Hülfe in Anspruch nahmen. Der Arzt erklärte, daß ein hitziges Fieber zu fürchten sei, und verordnete einen Aderlaß. Als der Chirurgus mit Ge-

Digitized by Google

hülfen ankam, um dem vermeintlichen Patienten zur Ader zu lassen, widersetzte sich dieser und drohte mit einem Rehhorn, welches er ergriffen hatte, jeden niederzustoßen, der sich ihm nahen würde. Die Operation unterblieb demnach für diesmal aus Furcht vor Gewaltthätigkeiten. Bald nachher jedoch wurde Kühnapfel mit Hülfe der Polizei gebunden, in's Gefängniß gebracht, und dort der Aderlaß an ihm durch Anwendung von Gewalt vollzogen. Er biß hierbei dem operirenden Chirurgus in die Hand. Man hielt ihn für wahnsinnig, steckte ihn in eine Zwangsjacke und wendete Sturzbäder an. Auch entzog man ihm alle kräftige Nahrungsmittel und bewachte ihn sorgfältig mehrere Wochen lang. Zu der Meinung, daß K. wahnsinnig sei, war man unter andern durch eine Aeußerung desselben bei Gelegenheit eines gewaltsamen Sturzbades gekommen: „Schadet nichts, die Julchen W. und ich, wir müßen doch noch ein Paar werden.“ Man glaubte, sich diese Worte nur durch einen Anfall von Verrücktheit erklären zu können. Wie unrichtig diese Annahme war, werden wir bald hören.

Nach einer mehrwöchentlichen ärztlichen Behandlung wurde er ruhiger und seinen Eltern wiedergegeben, jedoch mit der Anweisung, ihn in dem Genuß von Nahrungsmitteln zu beschränken und ihm namentlich minder nahrhafte Speisen, als z. B. Grütze, zu verabreichen. Diese Diät wurde ihm jedoch bald zuwieder, und er begann von Neuem widerspenstig zu werden. Seine Eltern wandten sich nun an einen Brauer, einen kräftigen aber gutmüthigen Mann, mit der

Digitized by Google

Bitte, zu versuchen ob er ihren Sohn nicht bändigen könne. Dieser trat eines Tages, mit einem Säbel bewaffnet, in das Zimmer, gab dem gefürchteten Burschen einen derben Hieb über den Arm, packte ihn kräftig an und befahl ihm mit ihm zu gehen. Willig folgte ihm Kühnapfel, unterzog sich jeder Arbeit unverdrossen und wurde in einigen Wochen ganz und gar gebessert. Nach dem eignen Geständnisse des Inquisiten hatte sowohl das Gefühl der körperlichen Ueberlegenheit seines neuen Brodherrn, als auch die bessere und reichlichere Nahrung, welche er erhielt, diese vortheilhafte Veränderung in ihm bewirkt. —

Es muß hier bemerkt werden, daß dieser ganze Vorfall nur um deshalb in der Untersuchung zur Sprache gebracht werden mußte, weil die Eltern des Inquisiten angezeigt hatten, daß derselbe in seinem 17. Lebensjahre als rasend oder tobsüchtig behandelt sei. Das erforderte Gutachten des Arztes bestätigte diese Angabe mit dem Zusatze, daß die damalige Verstandes-Abwesenheit des Inquisiten eine Folge des hitzigen Fiebers gewesen sei, und keine Nachwirkung auf seinen Geisteszustand hinterlassen haben könne. Kaum hatte sich die Nachricht im Publikum verbreitet, daß dieses Gutachten durch den Inquirenten erfordert sei, als man auch schon in einem Zeitungsbericht die Meinung aussprach, der Defensor habe dem Inquisiten an die Hand gegeben, seine Verstandesabwesenheit als einen Entschuldigungsgrund für sein Verbrechen zu benutzen; Inquisit aber habe dies Anerbieten entschieden zurückgewiesen. Eine solche Behauptung muß zwar jedem

Digitized by Google

Sachverständigen sofort als unwahr und lächerlich erscheinen, weil sie mit den Grundsätzen der preußischen Kriminal-Ordnung unverträglich ist; sie darf jedoch nicht unwiderlegt bleiben, weil das größere Publikum, welches die Unkenntniß des Kriminal-Gerichts-Verfahrens mit jenem Berichterstatter theilt, dadurch leicht in der Meinung erhalten werden könnte, daß dergleichen unerlaubte Insinuationen des Defensor's entweder von der preußischen Kriminal-Gesetzgebung gestattet werden, oder daß gar im vorliegenden Fall Inquirent und Vertheidiger ihre Pflicht verletzt haben, um den Mörder zu begünstigen. — Der Vertheidiger darf, nach unsern Gesetzen, immer nur in Gegenwart einer Gerichtsperson, mit dem Angeklagten sich unterreden; seine Pflicht erstreckt sich nicht so weit, daß er demselben Rathschläge ertheilen oder gar Ausflüchte an die Hand geben könnte, wie er sich der gesetzlichen Strafe entziehen könne; eine sophistische Auslegung der Gesetze oder gar eine offenbare Verdrehung des eigentlichen Hergangs der Sache werden mit Verweisen und Ordnungsstrafen geahndet. Dagegen ist es die Pflicht eines jeden Inquirenten alle Thatsachen, von Einfluß auf die Beurtheilung des Verbrechens, festzustellen und zwar sowohl die, welche zur Unterstützung der Anklage, als auch diejenigen, welche zur Vertheidigung des Verbrechers dienen. Hieraus folgt, daß im vorliegenden Falle, wo eine Geisteskrankheit des Inquisiten angezeigt war, der Inquirent, wie der Vertheidiger, ihre Pflicht versäumt haben würden, wenn sie eine genaue Feststellung dieser Thatsache nicht veranlaßt hätten.

Digitized by Google

Der Erfolg hat sogar bewiesen, daß dadurch ein helleres Licht auf den Charakter des Verbrechers geworfen und der psychologische Zusammenhang zwischen dem damaligen und dem nachherigen Benehmen desselben nachgewiesen ist.

Als er befragt wurde, ob er sich erinnere, daß er in seinem 17. Jahre als wahnwitzig behandelt sei? erwiderte er:

> ja, aber das gehört nicht hieher. Ich war gar nicht rasend; ich wußte sehr wohl, was ich that; ich war nur so wüthend darüber, daß ich mit Gewalt Schneider werden sollte.

Er erzählte nun den ganzen Vorfall, so wie er oben berichtet ist und bemerkte dabei, daß die Doktoren ihn wahrscheinlich auch wegen seiner Aeußerung, daß er und die Julie W. noch ein Paar werden müßten, für geistesabwesend gehalten haben; daß er diese Aeußerung jedoch mit vollem Bewußtsein gemacht. Er hatte nämlich schon als Schulknabe eine vertraute Bekanntschaft mit der Tochter eines wohlhabenden Bürgers geschlossen und auch wohl noch später sich mit dem Gedanken beschäftigt, dieselbe zu heirathen; sie war jedoch damals einer Krankheit wegen, die ebenfalls sich als eine Geisteskrankheit zeigte, nach Elbing zur Heilung geschickt und als man hierauf ihn selbst ebenfalls als wahnsinnig behandelte, erinnerte er sich des ähnlichen Schicksals seiner Geliebten und wurde dadurch zu jenem Ausspruch verleitet.

Inquisit spottete über den Irrthum der Aerzte und schien noch jetzt jenen Vorfall als eine Ursache seines spätern

Digitized by Google

Mißgeschicks zu betrachten. In wiefern er hierin Recht haben dürfte, wird sich bald zeigen.

Nachdem er seinen Eltern zurückgegeben war, überzeugte sich sein Vater, daß es zweckmäßig sein möchte, den Versuch zu machen, durch Uebergang zu einer andern Profession die Unzufriedenheit des Sohnes zu beseitigen. Es wurde zuerst die Müller-Profession erwählt, die Kühnapfel jedoch schon nach wenigen Wochen verließ, weil sein Meister ihm wegen eines Versehens einen Schlag gegeben hatte. Hierauf ging er zu einem Schmiedemeister nach Braunsberg in die Lehre, blieb jedoch auch hier nur kurze Zeit, weil der Meister ihn weniger in der Schmiede als mit andern landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigte. Somit mußte er denn sich selbst überzeugen, daß ihm keine weitere Zuflucht bleibe, als das väterliche Haus und das Schneider-Gewerbe. Er arbeitete nun noch eine Zeitlang als Geselle bei dem Vater und ging dann auf die Wanderschaft. Hier zog er sich zunächst den Unwillen des Vaters durch Ausschweifung im Kartenspiel zu, in welchem er schon in Elbing in wenigen Wochen 11 Rtlr. verspielte und sich neues Reisegeld erbitten mußte. Er wanderte demnächst noch bis Halle und kehrte nach etwa einem Jahre nach Frauenburg zurück, wo er noch eine Weile im väterlichen Hause arbeitete, dann aber zur Ableistung seiner Militairpflicht in das Füselier-Bataillon zu Braunsberg eingestellt wurde. Hier hat er sich untadelhaft geführt, wurde jedoch nach beendigter Dienstzeit entlassen und nicht, wie er wünschte, zum Dienste auf 9 oder 12 Jahre angenommen. Er glaubt, daß

Digitized by Google

diese Zurückweisung nur deshalb erfolgt sei, weil man bei der Besichtigung seines Körpers die Spuren des Aderlasses entdeckt und die Veranlassung dazu erfahren hatte. Es ist wahrscheinlich, daß er hierin sich nicht geirrt habe; denn bei seiner sonstigen untadelhaften Körperbildung und seiner guten Führung läßt sich kein anderer Grund denken, weshalb man seinen Wunsch, ihn im Militairdienste zu belassen, nicht erfüllt haben sollte.

Nach seiner Entlassung aus dem Militairdienst lebte Kühnapfel in Frauenburg und arbeitete als Geselle bei verschiedenen Schneidermeistern, wofür er das gewöhnliche Wochenlohn von 15 Sgr. erhielt; seine Schlafstelle hatte er im Hause der Eltern. Alle Meister, welche über seine Führung vernommen wurden, gaben ihm das Zeugniß, daß er in seinem Geschäft nicht nur fleißig und pünktlich, sondern auch geschickt gewesen. Sie setzten aber hinzu, daß sein Betragen zwar nicht unbescheiden, jedoch auch nicht einnehmend gewesen, daß er stets finster und schweigsam und gegen Tadel sehr empfindlich gewesen; daher er denn in der Regel nicht sehr lange bei einem und demselben Meister gearbeitet hat. Doch scheint es als ob er eine Vorliebe für einen jungen Schneidermeister gehabt habe, weil er nicht allein häufiger bei diesem als bei den andern in Arbeit gestanden, sondern auch gegen denselben ein auffallendes Beispiel von Nachgiebigkeit gegeben hat. Dieser Meister hatte ihn zwar stets sehr höflich behandelt, weil er bemerkt hatte, daß er dadurch am besten auf ihn wirken könne; doch sah er sich ein

Digitized by Google

Mal genöthigt, ihn zu tadeln, weil Kühnapfel durch ein Versehen ein Kleidungsstück verdorben hatte. Die Folge davon war, daß Kühnapfel sogleich die Arbeit aufgab und erklärte, er werde nicht wieder in die Arbeit gehen. Schon am folgenden Sonntage überreichte er jedoch dem Meister ein Schreiben, in welchem er ihn bat, das Vorgefallene zu vergessen und ihn wieder in Arbeit zu nehmen; was auch bewilligt wurde. Aus einer andern Ursache wurde dieses Verhältniß bald darauf für immer aufgehoben. Die Frau des Meisters hatte nämlich nicht allein bemerkt, daß Kühnapfel niemals zur Kirche gehe, sondern sie hatte auch zuweilen von ihm beleidigende Bemerkungen gegen die katholische Geistlichkeit gehört. Als er befragt wurde, warum er denn niemals zur Messe gehe? habe er erwidert: er thue dies deshalb nicht, weil die Priester dabei nur lateinisch sprächen, was er nicht verstehe und also nicht wisse, ob sie beten oder schimpfen. Diese Antwort veranlaßte die Frau des Meisters in ihren Mann zu bringen, daß er einen so unkirchlich gesinnten Gesellen entlassen möge; was hierauf auch geschehen ist. — Im Jahre 1837 wurden die Domherren in Frauenburg zweimal durch Drohbriefe beunruhigt, in welchen ihnen anbefohlen wurde, die Ländereien des Doms unter die Bürger zu vertheilen, oder bestimmte Geldsummen an einen bezeichneten Ort niederzulegen, widrigenfalls ihnen mit Feueranlegung gedroht wurde. Durch Vergleichung der Handschrift wurde Kühnapfel in Verdacht gezogen und die Kriminaluntersuchung gegen ihn eingeleitet. Der Erfolg der-

Digitized by Google

selben ist schon oben berichtet; es hat aber Inquisit in der letzten Untersuchung zugestanden, daß er der Verfasser der Drohbriefe gewesen; auch werden wir weiter unten noch ein früheres Geständniß dieser Schuld berichten.

Durch die von der Nothwendigkeit gebotene Ergebung in seine ihm aufgedrungene Berufsbeschäftigung war der Widerwille des Inquisiten gegen dieselbe keineswegs überwunden, vielmehr heftiger geworden. Alle seine Gedanken waren damit beschäftigt, wie er seinem Wirken eine andere Richtung geben und sich unabhängig machen könne. Daß hiezu Geld das beste und beinahe einzige Mittel sei, war ihm einleuchtend; aber seine Versuche sich dieses zu verschaffen, waren umsonst. Er schrieb zuerst im April 1840 an einen seiner Verwandten, stellte ihm seine unglückliche Lage vor und bat um einen Kapitalvorschuß, den er benutzen wollte um sich außerhalb der Heimath sein Glück zu suchen; er versprach dabei, seinem Verwandten — einem Geistlichen — keine Schande machen zu wollen. Die Bitte wurde nicht gewährt. Als bald darauf, nach dem Tode des Königs, der Erbe des Thrones zur Huldigung nach Königsberg kam und durch Frauenburg passirte, überreichte ihm Kühnapfel eine selbst verfaßte Supplik, in welcher er um eine Anstellung im Dienste des Königs und namentlich um eine Unteroffizierstelle bat. Er nannte sich selbst darin einen Menschen, der weder an Körper noch an Geist ganz zu verachten sei, und der demunerachtet nur ein stümpriger Schneider-Geselle geworden, was ihm alle Male einen Stich in's

Digitized by Google

Herz gebe, wenn er daran denke; er lebe zwar nicht in sehr dürftigen, doch in sehr gehaltenen Umständen — ein Ausdruck, den er auch schon in dem Schreiben an seinen Verwandten gebraucht hatte — und zweifle nicht, daß Se. Majestät ihn zum Unteroffizier machen könne, da ja jeder Kompagnie-Chef dergleichen ernennen könne. — Der Schluß der Supplik lautete wörtlich also:

„Hiebei muß ich aber auch bekennen, wie meine „Führung bis jetzt gewesen ist; denn es fiel mir „vor 4 Jahren dringend ein, die Gewalt der hiesigen „spitzbübischen Pfaffen — wie sie gerade zu nennen „sind — ein wenig herabzuziehen, weil sie im Be„sitz alles Landes stehen, welches nach meiner, wie „auch nach anderer braven Bürger Aussage, das „drückendste Unrecht ist; denn so ist es doch in kei„nem Städtchen. Ueberdies lassen sie Keinen, auch „nur den geringsten Nutzen von ihren Gründen zie„hen, und drücken die armen Arbeiter, die sie nöthi„gerweise brauchen müssen, bis auf's Blut. Gelder „haben sie bis in die Hunderttausende, die besten „Ländereien und Wiesen gehören ihnen; Vieh halten „sie wie der größte Gutsbesitzer, und die armen „Leute müßen bittend und seufzend die Groschen den „Pfaffenwirthinnen hintragen für die Wassermilch. „Ich konnte daher das Seufzen und Klagen nicht „länger anhören, ergriff das elende Mittel und „schrieb Drohungen, wenn sie nicht bald das Land „unter die Bürger vertheilen wollten; und auch auf „Geld für mich bedacht, drohte ich gar mit Brand

Digitized by Google

„so hart ich konnte. Ich wurde wegen früherer „Redensarten und auch etwas wegen ähnlicher Hand„schrift in Verdacht und Untersuchung gezogen; „trotzig versuchte ich meinen Plan immer gröber „und brachte es so weit, daß ich in Verhaft gebracht „wurde, wo ich 4 Monate lang jämmerlich darben „mußte; jedoch gestand ich nichts und wurde ent„lassen. Nun stehe ich bei den Pfaffen im Ruf, ich „sei ohne Religion; doch ach, die Verkehrten! das „ist nicht der Fall; gerne wollte ich für Recht und „Wahrheit sterben. Ich verlange ja nicht Reichthum „und Bequemlichkeit; ich will kein unnützer Brod„fresser sein. Gnade, Gnade und Erbarmen erwartet ꝛc.“

Die Hoffnung auf die Wirkung dieser Bittschrift war nach des Inquisiten eigner Aussage so groß, daß er dieselbe nicht für mehrere hundert Thaler hingegeben haben würde. Er hatte absichtlich alles unumwunden bekannt, was er früher dem Gerichte abgeleugnet hatte und erwartete nun entweder Strafe oder Gnade, jedenfalls eine Aenderung seines Schicksals. Er hatte sich abermals getäuscht; die Antwort lautete kurz: Anstellungsgesuche gehörten vor die Behörden, an welche der Supplikant verwiesen wurde. Der anderweitige Inhalt jener Supplik wurde nicht erwähnt und auch keine neue Untersuchung gegen Kühnapfel verhängt. Das Original der Kabinetsordre sammt dem Konzept seiner Supplik, wurde in seiner Wohnung gefunden. und auf der Rückseite des erstern befand sich der Entwurf zu einer zweiten Bittschrift an Se. Majestät den König, worin Kühnapfel darauf aufmerksam macht,

Digitized by Google

daß er sich an die Behörde nicht mit Erfolg wenden könne, weil er keine gesetzlichen Ansprüche auf Versorgung machen dürfe; ihm könne daher nur die Gnade des Monarchen helfen und wenn dieselbe sich nicht auf eine Anstellung im Militairdienst ausdehnen wolle, so möchte auch ein Geldgeschenk von 100 Thaler oder auch nur 50 Thaler hinreichend sein, um ihn unabhängig und fähig zu machen, sich selbstständig zu etabliren. Hierauf erhielt er keinen unmittelbaren, sondern durch die Polizei-Behörde den mittelbaren Bescheid, daß bei seiner Erwerbsfähigkeit kein Grund vorhanden sei, ihn zu unterstützen. — Nunmehr waren die Hoffnungen des Inquisiten zertrümmert; er sah sich an den ihm verhaßten Stand und Aufenthalt gefesselt und indem er über den Begriff des Wortes Erwerbsfähigkeit nachdachte und berechnete, daß er mit aller Anstrengung seiner Kräfte doch nur 15 Sgr. wöchentlich verdienen könne — eine Summe, welche für seine nothwendigen Bedürfnisse kaum zureichte — kam ihm der Gedanke ein, sich durch unerlaubte Mittel, und selbst mit Gewalt, von dem Bischofe Geld zu verschaffen. Er hatte gehört, daß der Bischof ein hohes Gehalt beziehe und Vermögen besitze, und dafür, daß seine Pläne gerade gegen die Person des Bischofs gerichtet waren, gab er in den Verhören folgende Gründe an:

Der Bischof sei ihm von dessen entlassenem Gesinde als ein geiziger und harter Mann geschildert, der durch seine ebenfalls geizige Wirthin die Bedienten schlecht abspeisen lasse und ihre Beschwerden darüber nicht ein-

Digitized by Google

mal prüfe, sondern die Unzufriedenen sofort des Dienstes entlasse. Er sei ein schwacher, plauderhafter Mann gewesen, der ein Mal sogar der Schwester des Kühnapfel — welche täglich ihren Milchbedarf aus der Milcherei des Bischofs holte — erzählt habe, wie ihre Eltern vor mehreren Jahren in Unfrieden gelebt hätten und der Scheidung nahe gewesen seien.

Bei dieser Erzählung äußerte Kühnapfel unwillig: „Schickt sich das für einen Mann, wie der Bischof von Ermland, daß er so etwas zu erwachsenen Kindern spricht?"

Ferner soll der Bischof zu der Zeit, als Kühnapfel die Bittschrift an Se. Majestät gerichtet hatte, dessen Schwester fast täglich befragt haben, ob sie nicht wisse, was denn der Gegenstand der Bitte gewesen? Als nun das Mädchen endlich erwidert habe, der Bruder wolle ihr das nicht sagen, soll der Bischof geäußert haben: dann weiß er es am Ende selbst nicht; dann ist er ein „Schafskopf." Dies will Kühnapfel von seiner Schwester erfahren haben, und behauptet, daß er seitdem Haß und Verachtung gegen den Bischof empfunden und den festen Entschluß gefaßt habe, ihn durch Beraubung zu bestrafen. Daß die Ausführung dieses Planes auf die letzte Andachtsstunde des kommenden 3. Januar zu verschieben sei, darüber war Inquisit bald mit sich einig, denn er konnte nicht hoffen, daß ihm dieselbe früher gelingen werde, weil er wußte, daß der Bischof zwei männliche Bediente um sich hatte und daß er nur in der letzten Andachtsstunde von 6 bis 7 Uhr Abends sämmtliches Gesinde zur Kirche zu

Digitized by Google

schicken und mit der Wirthin allein zurückzubleiben pflegte, da er seines hohen Alters wegen selbst nicht mehr der Andacht beizuwohnen im Stande war. Bei der Vorstellung, welche Kühnapfel von dem Geize des Bischofs hatte, fiel ihm bald ein, daß die That „ohne Mord nicht abgehen werde," weil er auf Widerstand rechnen müsse; auch erforderte die Vorsicht schon eine Bewaffnung, da es möglich war, daß dennoch irgend einer der Bedienten oder auch ein Besuchender sich ihm entgegenstellen könnte und er war fest entschlossen, jedes Hinderniß zu besiegen und alles niederzumachen, was sich ihm in den Weg stellen oder ihn gar zu überwältigen versuchen möchte. Auf seine Kraft und körperliche Ueberlegenheit glaubte er sich verlassen zu können und äußerte im Verhör, daß er ~~auch~~ wohl im Stande und auch entschlossen gewesen, mehrere Menschen zu tödten um sich in Sicherheit zu bringen. Schon mehrere Wochen vor der That suchte er daher nach dem Beile im elterlichen Hause, um sich desselben bei Ausführung des Raubes zu bedienen. Er wollte es lange vorher in einen Versteck legen, und bei seinen Eltern die Meinung erregen, daß dasselbe entwendet sei, damit die etwanige Auffindung des Beils nach der That nicht den Verdacht auf ihn leiten möchte. Es konnte jedoch nicht von ihm entdeckt werden, und er versorgte sich daher mit einem starken Knittel, den er mit einem Riemen versehen hatte, um ihn am Arme befestigen zu können. Je näher die Zeit der Ausführung rückte, je höher stieg seine innere Unruhe und sein Zweifel, ob ihm die That auch gelingen werde.

Digitized by Google

Er glaubte an Vorherbestimmung und beschloß demnach sich durch Zeichen die Gewißheit des Gelingens zu verschaffen. Zuerst suchte er diese Zeichen bei dem Kartenspiel und beschloß, daß Gewinn ein günstiges und Verlust ein ungünstiges Zeichen bedeuten solle. Er verlor. Anstatt aber hiedurch in seinem Plane wankend zu werden beseitigte er dieses vermeintlich ungünstige Zeichen durch den sophistischen Einwand: das Kartenspiel sei doch eine Sache, mit der sich nicht der Himmel, sondern der Teufel befasse; in ihm könne Gott kein Zeichen geben; er müsse sich daher ein anderes Zeichen erbitten. Die Frechheit dieses Gedankens giebt einen starken Beweis, wie tief der böse Vorsatz des Verbrechens bereits im Herzen des Mörders Wurzel gefaßt hatte. Selbst der Aberglaube, der doch schon oft die Ausführung eines Vergehens gehindert hat, sollte ihm nur insofern zur Hülfe kommen, daß er seinen Vorsatz bestärke und ihm Hoffnung des Gelingens gebe; ob er überhaupt die That ausführen solle oder nicht? darüber war er nicht zweifelhaft. Er hatte auch demgemäß bis zum 3. Januar c. alle Vorbereitungen zur Ausführung getroffen; namentlich hatte er sich eine Larve von Leinwand und Kattun gefertigt und für seinen Kopf passend gemacht. An diesem Tage fand er auch das Beil im Vorhause stehen und nahm es sogleich an sich. Nachmittags um 5 Uhr etwa begab er sich in die Pfarrkirche, woselbst Andacht gehalten wurde, nicht etwa in der Absicht, um seine bösen Gedanken zu bekämpfen, sondern mit dem Vorsatze sich ein Zeichen vom Himmel zu erbitten, daß sein

Digitized by Google

Verbrechen gelingen würde. Er beschloß beim Ausgange aus der Kirche darauf zu merken, ob ihm zuerst ein Frauenzimmer oder eine Mannsperson entgegenkommen werde, und wollte das letztere als ein günstiges das erstere als ein ungünstiges Zeichen betrachten. Seiner Angabe nach begegnete er zuerst einem Manne und wurde dadurch in seinem Vornehmen bestärkt. Nunmehr begab er sich nach Hause und wartete die sechste Stunde ab. Es stiegen wiederum Zweifel an dem Gelingen seines Plans auf, und er beschloß wiederholentlich sich durch Zeichen des Erfolgs zu versichern. Er sah nach der Straße auf die zur Kirche gehenden Menschen und dachte, wenn es Männer wären, die er zuerst erblickte, so solle dies wiederum eine gute Vorbedeutung sein. Wiederum sah er nach einander drei Männer vorübergehen. Endlich wollte er auch noch am Himmel selbst eine günstige Vorbedeutung suchen. Er betrachtete den Mond und die vorüberziehenden Wolken und dachte bei sich, wenn bis 6¼ Uhr die Wolken den Mond mindestens drei Mal verdunkeln würden, so solle dieses ein Zeichen sein, daß er die That vollziehen könne. Der Mond wurde seiner Aussage nach vier Mal verdunkelt, ehe es 6¼ Uhr schlug und nunmehr war er unwiderruflich entschlossen. Er hatte an dem Stiel des Beils einen Riemen angebracht, um sich damit das Beil am Arme zu befestigen, die Larve hatte er in der Tasche, steckte das Beil unter seinen Ueberrock und verließ das elterliche Haus. Zuerst ging er jedoch in einen Branntweinsladen, verzehrte einen Schnaps und eine Semmel und nachdem

Digitized by Google

er noch einmal durch die Straßen der Stadt gegangen war, um sich zu überzeugen, ob auch alles ruhig sei, begab er sich auf den Domberg und stellte sich zunächst in einen Winkel der Mauer um zu spähen, ob es vielleicht noch Menschen in der Gegend der bischöflichen Kurie gebe. Es kam auch wirklich ein Bewohner des Doms mit seinem Hunde den Berg hinauf um sich nach Hause zu begeben. Noch ehe er die Stelle erreicht hatte, wo Kühnapfel stand, trat dieser vor und that einige Schritte bergab, so als ob er vom Dome nach der Stadt zurückgehen wolle. Kaum aber war jener vorüber, als auch Kühnapfel umkehrte und sich sogleich an die Thüre begab, welche den Haupt-Eingang zum Dom bildet und der bischöflichen Kurie gerade gegenüber liegt. Hier verweilte er bis es 6½ Uhr geschlagen hatte und, da alles umher stille blieb, ging er rasch in den Vorhof der Kurie. Hier setzte er sich die Larve auf, befestigte das Beil an seinen rechten Arm und trat an die Hausthüre der bischöflichen Wohnung. Sie war verschlossen und kein Licht zu bemerken. Er klopfte nachdrücklich zwei Mal ohne Erfolg. Inzwischen hörte er einen Schlitten mit Schellengeläute vorüberfahren. Er trat nach der Straße hin und vernahm bald ein Jauchzen von Kindern, wodurch seine Besorgniß, daß irgend eine Störung eintreten könnte, wieder gehoben wurde. Zum letzten Male trat jetzt ein guter Gedanke in seine Seele; er wurde unentschlossen und war Willens seinen Vorsatz aufzugeben und wollte sich schnell nach Hause begeben. Doch nur einen Augenblick lang währte diese Unentschlossenheit. Es fiel

Digitized by Google

ihm ein, daß die Wirthin des Bischofs wahrscheinlich in der Gesindestube sich befinde und vielleicht schlafe; Er begab sich an das Fenster und schlug mit der Hand heftig gegen die Rauten. Dies wirkte. Er hörte deutlich, daß drinnen sich jemand langsam und mit schlarrenden Tritten auf den Weg mache um die Thüre zu öffnen, an welche er nun rasch herantrat. Sie wurde ohne Anfrage, wer da sei? geöffnet; allein wenn auch diese Frage gethan wäre, würde dadurch der Mörder nicht in Verlegenheit gerathen sein, denn er hatte sich für diesen Fall schon mit einer Antwort versehen; er wollte vorgeben, daß er von einem Domherrn mit einem Briefe an den Bischof geschickt sei. Rasch trat er nunmehr in den dunkeln Hausflur und fragte: ist die Excellenz — so pflegte der Bischof von dem Volke betitelt zu werden — zu Hause? Auf die bejahende Antwort der Wirthin kam er sogleich zur Hauptsache, indem er die Wirthin anpackte und in drohendem Tone sprach: „das Geld her, oder sie ist des Todes!" Die erschrockene Dienerin erwiderte: „erst Geld haben," worauf der Verbrecher entgegnete: „von Haben ist keine Rede; fackle sie nur nicht lange." Hierauf spricht jene: „das Geld ist oben," und versucht zu entweichen; allein Kühnapfel ereilt sie bald, hält sie fest und wiederholt seine Drohungen. „Ich habe schon gesagt, daß das Geld oben sei," erklärt nunmehr die Geängstigte, und der Mörder befiehlt ihr darauf, ihn nach oben zu führen. Dies geschieht und die Wirthin bringt ihn durch das Vorzimmer und Wohnzimmer in die Schlafstube ihres Herrn, wo

Digitized by Google

derselbe bei dem Schein einer Lampe an einem Tische lesend saß. Sie spricht an der Thüre: „Excellenz, hier ist Jemand, der Geld haben will.“ — Dem Räuber wurde indeß die Zeit zu lange, er schiebt die Wirthin vor sich her und tritt dicht vor den Bischof mit den Worten hin: „ja, ja, es ist so!“ Die Wirthin, welche Inquisit inzwischen losgelassen hatte, wandte sich nunmehr rasch nach der Thüre und wollte entfliehen. Kaum hatte der Mörder dies bemerkt, als er ihr nacheilte, sie an der Thüre des Vorzimmers einholte, gewaltsam in das Wohnzimmer zurückstieß und ihr dabei mit der Schärfe des Beils einen Hieb an den Kopf gab, von dem sie zu Boden stürzte. Nach der Aussage des Inquisiten war dieser Hieb gegen den Wirbel des Kopfes gefallen und durch die Mütze dessen Wirkung geschwächt; es wurde aber dennoch bei der Obduktion der Leiche gefunden, daß ein Stück des Hirnschädels auf dem Wirbel abgeschlagen war; ein Beweis, mit welcher Kraft der Hieb geführt sein mußte. Dennoch will Inquisit hiebei nicht die Absicht der Tödtung gehabt haben, vielmehr hielt er die Getroffene nur für betäubt und unfähig gemacht, ihn in seinem weitern Vorhaben zu stören. Er begab sich daher sogleich wieder in das Schlafzimmer des Bischofs, welcher inzwischen von seinem Sitze sich erhoben hatte und dem Inquisiten, der zu ihm trat und ihn am Kragen des Schlafrocks anpackte, zurief: Mensch, was bewegt Sie zu dieser That? von wo sind Sie?“ „Das bleibt sich gleich,“ antwortete der Räuber, „ich muß Geld haben.“ In dem Sekretär,

Digitized by Google

welcher offen neben dem Bischofe stand, befanden sich in einer Schieblade etwa 2 Rtlr. 10 Sgr. Silbergeld, welche Kühnapfel von Jenem hierauf erhielt, sie einsteckte und mehr forderte. Darauf übergab ihm der Bischof in einem Papier 5 Rtlr. Silbergeld, welche zur Bestreitung der Wirthschaftsausgaben bereit gelegen hatten. Der Räuber steckte auch diese ein und sagte: er müsse auch Goldgeld haben. Nun öffnete der Beraubte eine andere Schieblade und überreichte dem Räuber einen grünseidenen Beutel, worin etwa 20 Rtlr. in 1/6 Stücken und zwei bis drei Goldmünzen sich befanden und sprach: „Da wird auch etwas Gold sein.“ Nachdem Kühnapfel auch diesen Beutel zu sich genommen hatte, forderte er eine silberne Dose und Uhr. Der Bischof überreichte ihm seine goldene Tabatiere und Uhr mit den Worten: „hier ist eine goldene Uhr und eine goldene Dose.“ Dies war dem Räuber indessen noch nicht genug und er verlangte noch mehr Geld. Hierauf öffnete der Bischof die Schieblade einer daneben stehenden Kommode, indem er sprach: „ich kann Ihnen noch eine Rolle mit 50 Rtlr. geben.“ Diese nahm der Räuber gleichfalls an sich und schien nunmehr befriedigt, denn er forderte den Beraubten auf, ihm zu seinem Ausgange zu leuchten. Während der Bischof beschäftigt war, nach einem Wachsstock zu suchen und denselben an der Lampe anzuzünden, sah Kühnapfel sich im zweiten Zimmer nach der Wirthin um. Als er bemerkte, daß dieselbe sich wieder aufgerichtet hatte und in der Mitte des Zimmers stehend, dem Bischofe zurief: Excellenz kommen

Digitized by Google

Sie doch! gerieth er in Wuth, riß sich die Larve, welche sich angeblich verschoben hatte, vom Gesichte und schlug mit dem Beile mehrere scharfe Hiebe nach dem Kopfe der Wirthin, von denen sie, tödtlich getroffen, niederfiel. Als der Mörder hierauf in das Zimmer des Bischofs zurückgekehrt war, bat ihn dieser: „Was haben Sie doch wieder in jener Stube gemacht? thun Sie doch meiner Rosalie nichts mehr.“ Dies versprach Inquisit und nachdem der Wachsstock angezündet war, faßte der Bischof den Räuber an den Arm und sprach, ihn zum Zimmer hinausführend und fortfahrend in seiner frühern Rede: „Sie hat mir 41 Jahre treu gedient.“ „Das geht mich nichts an,“ entgegnete Jener. Als hierauf beide durch das Wohnzimmer an der tödtlich verwundeten Wirthin vorübergehen, will der Mörder gehört haben, daß dieselbe noch schnarrche — wie er sich ausdrückte — daß sie also noch nicht völlig todt sei. Sofort verläßt der Mörder den Bischof, tritt an die am Boden liegende Wirthin nahe heran und versetzt ihr noch mehrere scharfe Hiebe auf den Kopf. Diese Grausamkeit erschütterte den Bischof so sehr, daß er vor Schreck den Wachsstock zur Erde fallen ließ und sich nicht enthalten konnte dem Mörder den Vorwurf zu machen: „Sie haben ja doch nicht Wort gehalten; Sie haben mir doch versprochen, ihr nichts mehr zu thun.“ Nach diesen Worten bückte sich der Bischof zur Erde um den Wachsstock aufzuheben; auch der Mörder bückt sich danach und bald darauf stehen beide wieder aufrecht im Zimmer, welches nur vom matten Schein der Lampe aus dem Nebenzimmer schwach

Digitized by Google

erhellt war. In diesem Augenblick will der Mörder überlegt haben, was er thun sollte? Zurückgehen um den Wachsstock wieder anzuzünden oder schnell davongehen? Der Gedanke, daß das Ende der letzten Andachtsstunde nahe sei, daß der Bischof ihn doch wohl erkannt haben könne, erregte seine Wuth auf's Neue, und schnell — ihm war, wie er sich ausdrückte, so als ob ihm das Beil in der Hand zuckte — führt er den tödtlichen Streich in das unbeschützte, ehrwürdige Haupt des Greises, der mit dem Ausrufe: o Gott! zur Erde stürzte. Noch einige Hiebe versetzte der Unmensch dem schon leblos daliegenden Greise und enteilte dann, um sich und seine Beute in Sicherheit zu bringen. Vor der Thüre wusch er das Beil im Schnee ab und begab sich auf einem andern als dem beim Hingange betretenen Wege in das elterliche Haus, nachdem er zuvor den Riemen, welchen er am Beile befestigt hatte, abgenommen und in einen Garten geworfen hatte. Dieser Riemen wurde später noch auf derselben Stelle gefunden, wohin Inquisit ihn geworfen haben wollte. Zu Hause angelangt, brachte der Mörder nur wenige Minuten damit zu, seine Beute zu verstecken und begab sich dann schnell in die Schenke, in welcher er gewöhnlich zu verkehren pflegte. Hier trank er Bier und spielte Solo mit derselben Ruhe und Kaltblütigkeit, wie er es sonst zu thun pflegte und Niemand der Anwesenden hat in dem Benehmen desselben etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges wahrgenommen. Als, nach einer halben Stunde etwa, die Kunde von dem Morde dorthin gelangte, wurde er weder verlegen noch unruhig, sondern spielte

Digitized by Google

ruhig weiter. Einige der Anwesenden waren geneigt auf den Dom zu gehen, um sich von dem Vorgefallenen mit eigenen Augen zu überzeugen; allein Kühnapfel hielt seine Mitspieler durch die Aeußerung ab, daß man besser thue, nicht hinzugehen, weil man sonst vielleicht in Verdacht kommen könne. Er erzählte dabei andere Raub- und Mordgeschichten aus der Vorzeit und entfernte sich erst um 11 Uhr. Was demnach bis zu seiner Festnehmung noch geschehen, ist bereits oben gemeldet.

Dieselbe Ruhe und Kaltblütigkeit, welche der Mörder unmittelbar nach der That gezeigt hatte, bewies er auch in den gerichtlichen Verhören und zeigte keine Spur von Reue. Er wurde vom Inquirenten befragt, ob es ihm nicht leid thue, den Mord begangen zu haben? Hierauf erklärte er mit fester und erhobner Stimme:

ich müßte der niederträchtigste Heuchler sein, wenn ich sagen wollte, daß ich Reue empfinde.

Nur insofern empfände er Reue über seine That, als es ihm leid thue, daß er sich selbst dadurch in's Unglück gestürzt habe. Alle Vorstellungen der religiösen und gesetzlichen Verbote des Tödtens hafteten bei ihm nicht, er behauptete der Bischof und seine Wirthin seien beide ein Paar unnütze Geizhälse gewesen, welche schon längst von der Welt hätten geschafft werden müssen. Was er in seiner Bittschrift an Sr. Majestät bereits der katholischen Geistlichkeit im Allgemeinen zur Last gelegt hatte, warf er in dem Verhör insbesondere dem ermordeten Bischof vor. Daß seine Handlung strafbar sei gab Inquisit zu, jedoch mit der Einschränkung,

Digitized by Google

strafbar vor den Menschen; ob auch vor Gott, das bezweifle er. Man habe auch Beispiele, daß der Mord belobt sei z. B. als Judith den Holofernes enthauptete. Die Beraubung des Bischofs wollte er als gar nicht strafbar darstellen, weil er demselben nur etwas abgenommen, was er mit Unrecht besaß, auf die Frage: woher mit Unrecht? entgegnete Kühnapfel:

weil es den Priestern verboten ist, Schätze und liegende Gründe zu haben.

Als ihm die geraubten Sachen zur Recognition vorgelegt wurden, ließ er sich die Dose zur genauen Betrachtung einhändigen und nahm mit großer Kaltblütigkeit eine Prise daraus.

Nachdem im Laufe des Verhörs auch die Rede darauf gekommen war, daß in der Schieblade der Kommode, aus welcher der Bischof dem Raubmörder die letzte Rolle mit 50 Rtlr. gegeben, noch 1000 Rtlr. Papiergeld und 40,000 Rtlr. Staats-Papiere gewesen, fragte Inquisit ganz erstaunt: also so viel Geld hat er gehabt? Während er in's Gefängniß abgeführt wurde, sagte er hierauf: hätte ich dem Alten das nur gewußt, daß er noch mehr Geld habe! Daß es sein Plan gewesen, eine größere Summe als die geraubte, zu erbeuten, erklärte er im Verhör ungefragt, mit dem Bemerken, er habe gewußt, daß der Bischof am Anfange des Jahres sein Gehalt beziehe und man habe ihm gesagt, daß, am Tage vor der Ermordung, eine Summe von 2000 Rtlr. mit der Post an den Bischof gekommen sei. Diese wollte er sich aneignen, und sich nach Berlin begeben, dort in der Lotterie spielen, und wenn er gewänne, in

Digitized by Google

Frauenburg eine lutherische Kirche erbauen. Im Schlußverhör gab er als Vertheidigungsgrund an: Er sei überzeugt, daß seine That mit Gottes Willen geschehen, und vorher bestimmt gewesen; und zwar habe Gott nicht nur das Schicksal der Ermordeten, sondern auch seinen, des Mörders, Untergang durch den Mord prädestinirt.

Der Vertheidiger suchte in seiner Defensionsschrift auszuführen, daß das Verbrechen nicht das des Raubmordes, sondern nur des Diebstahls und des Todschlags sei und zwar um deshalb, weil Kühnapfel ausdrücklich erklärt hat, es sei nicht sein Vorsatz gewesen zu tödten, sondern er sei durch das zögernde Benehmen des Bischofs und durch die versuchte Flucht der Wirthin in Wuth versetzt; und weil es nicht erwiesen war, daß der Inquisit Gewalt gebraucht hatte, um sich in Besitz der entwendeten Gelder und Pretiosen zu setzen. Die Anwendung der Todesstrafe hielt der Defensor um deshalb hier für unzuläßig, weil Umstände vorhanden gewesen, welche das Vermögen des Inquisiten mit Freiheit und Ueberlegung zu handeln, minderten, daher denn auch nach den preußischen Kriminal-Gesetzen die Strafbarkeit des Vergehens gemindert werde. Als solche Umstände wurde besonders hervorgehoben, die lieblose Behandlung Kühnapfels von Seiten des Vaters, durch welche schon in früher Jugend die Liebe zur Menschheit erstickt wurde; die unglückliche Wahl eines Berufs, der den geistigen und physischen Anlagen des Inquisiten widerstrebte; endlich die schon frühzeitig in ihm erregten Zweifel an der Wahrheit der Lehren

Digitized by Google

seiner Kirche und der Unbescholtenheit der Priester, welche durch unrichtige Nachrichten von dem Leben und Wandel der Geistlichen in Frauenburg, und durch die besondere Abneigung, welche der Bischof ihm eingeflößt hatte, bald Haß und Verachtung in seiner Seele erzeugten, und den Wahn in ihm ausbildeten, er sei berufen und berechtigt, ein Straf-Exempel zu geben, und dadurch zugleich sein eignes unglückliches Schicksal zu ändern.

Das erste Erkenntniß widerlegte diese Vertheidigungsgründe durch die eignen Bekenntnisse des Verbrechers, aus welchen hervorging, daß nicht sowohl Fanatismus als vielmehr Habsucht und Genußsucht das Verbrechen veranlaßt habe, und stellte Kühnapfel als gemeinen Raubmörder dar, welchem die Strafe des Rades von unten, zuzuerkennen sei. Bei der Publikation dieses Urtheils wurde dem Verbrecher bekannt gemacht, daß er dagegen das Rechtsmittel der weitern Vertheidigung einwenden könne. Er antwortete mit fester Stimme: „nein; ich will die Strafe erleiden! es ist genug! ich sehe, daß ich von der Menschheit verworfen bin.“ Auf die Bemerkung des Defensors, daß die ihm zuerkannte Todesstrafe die schwerste sei, entgegnete er: „schadet nichts; es wird ja wohl nicht stundenlang dauern, und ein heftiger Zahnschmerz ist oft langwieriger und größer.“ — Als der Defensor ihn hierauf befragte, ob er vielleicht von der Gnade des Königs eine Milderung seiner Strafe erbitten wolle? erwiderte er, er wisse, daß das nichts helfen werde; er habe schon zwei Mal vergebens Gnade nachgesucht und werde es

Digitized by Google

nicht wieder thun. In Bezug auf das Erkenntniß erklärte Kühnapfel:

> es sei eine schiefe Ansicht des ersten Richters, daß er ein gemeiner Räuber und Menschenfeind sei; er sei vielmehr ein Menschenfreund.

Ueber die Todesstrafe äußerte er sich folgendergestalt:

> es komme ihm widersinnig vor, daß man ihm den Tod als Strafe dictire, da derselbe doch nach unsern Religionsbegriffen vielmehr eine Wohlthat sei; es müsse daher bei diesem Widerspruch entweder das Gesetz oder die Religion im Irrthum sein.

Nach diesen Erklärungen des Inquisiten sah sich der Defensor veranlaßt, wider den Willen des Verbrechers das Rechtsmittel einzuwenden, was nach unserer Kriminalordnung zulässig ist. — Die Vertheidigungsschrift beschäftigte sich vorzüglich mit Widerlegung der Gründe des ersten Urtheils und wiederholte den Antrag auf Bestrafung des Inquisiten durch Einsperrung auf Lebenszeit. Für den Fall, daß aber dennoch der Tod als Strafe festgesetzt werden sollte — was nach den bestehenden Kriminalgesetzen mit Gewißheit vorauszusetzen war — trug der Vertheidiger an, die Todesstrafe durch das Beil eintreten zu lassen,

> weil die Hinrichtung mit dem Rade einer civilisirten Gesetzgebung unwürdig sei; durch dieselbe die Menschheit sich zu einer Grausamkeit erniedrige, welche den Verbrecher selbst als einen Märtyrer gegen die Henker erscheinen lasse. Obgleich der Nachrichter im Namen der Gerechtigkeit die Hinrichtung vollziehe, so

Digitized by Google

schütze ihn doch dieser heilige Name nicht einmal vor allgemeiner Verachtung. Die Gerechtigkeit müsse stets die Menschlichkeit zur Gefährtin haben, da sie sich als eine göttliche und menschliche prädicire; eine Strafe, welche neben dem vermeintlich größten, dem Todesschmerze, noch andere körperliche Schmerzen und Mißhandlungen des dem Tode verfallenen Verbrechers anordne, erscheine nicht sowohl als Strafe, denn als Rache, und sei unmenschlich.

Nachdem die Akten bereits mehrere Wochen zum Spruch an das Tribunal des Königreichs Preußen in Königsberg abgegangen waren, erbat der Inquisit sich eines Tages ein neues Verhör, in welchem er dem Inquirenten bekannte, daß sein früheres Geständniß noch nicht ganz vollständig gewesen. Er habe nämlich die Ermordung des Bischofs und seiner Wirthin bisher als eine von ihm nicht vorher beabsichtigte, sondern nur durch die in ihm erzeugte Zornwuth über die Verzögerungen bei der Ausführung des Raubes herbeigeführte Handlung dargestellt, und hieraus hatte der Defensor das Hauptmoment der Vertheidigung geschöpft. Dies vernichtete Inquisit nunmehr durch das unumwundene Geständniß:

> daß er schon mit dem Vorsatz in die Kurie gegangen sei, beide, den Bischof und die Wirthin zu morden, weil er sie nicht habe leiden können.

Dieses ergänzende Bekenntniß wurde dem erkennenden Richter nachgeschickt. Wenn dadurch die Strafe des Verbrechers nicht erschwert werden konnte, weil der erste Richter bereits den vorsätzlichen Mord, als

Digitized by Google

erwiesen angenommen hatte, so wurde doch jeder Zweifel über die Motive des Verbrechens vollends gehoben. Der Inquisit gab in jenem Verhör zum ersten Male Spuren von Reue zu erkennen, und war zu dem nachträglichen Bekenntniß durch seinen Beichtvater bewogen, der ihn seit mehreren Wochen täglich besucht und belehrt hatte. Gänzlich bekehrt war Inquisit aber dennoch nicht, vielmehr äußerte er unverholen, daß er zwar sehr bereit sei, den Unterricht des Geistlichen anzunehmen, daß er aber unmöglich Alles glauben könne, was ihm als Kirchenglauben aufgenöthigt werde.

Den Tod selbst schien er nicht zu fürchten und jede Art desselben ihm gleichgültig zu sein. Der Defensor theilte ihm mit, daß er in der weitern Vertheidigungsschrift für den allerdings zu erwartenden Fall, daß der Tod dem Inquisiten auch in zweiter Instanz zuerkannt werden müßte, auf die Hinrichtung durch das Beil angetragen habe. Hierin wollte der Inquisit indeß keine Milderung finden, sondern äußerte sich darüber mit den Worten:

> Das ist auch so, als ob man einer Henne den Kopf abhackt.

Die reuige Stimmung des Mörders hatte anfangs keinen Bestand. Seine Zweifel an der Wahrheit des Kirchenglaubens waren nicht überwunden, sondern kehrten mit erneuter Kraft zurück und er verscheuchte nicht allein die Geistlichen durch gotteslästernde und insultirende Reden, sondern machte auch ein Mal den Versuch sich durch sein Schnupftuch zu erwürgen, der inzwischen sogleich vereitelt wurde. Sein Betragen wurde

Digitized by Google

unruhig und er gebehrdete sich gegen seine Umgebung wie ein Rasender. Es wurde deshalb für nothwendig erachtet, ihm eine gelinde körperliche Züchtigung zu ertheilen, welche denn auch den guten Erfolg hatte, daß Inquisit bescheiden und ruhig wurde. Er verlangte selbst den Besuch des Geistlichen, welchem er schon früher das meiste Zutraun geschenkt hatte, des Beneficiaten Herrn Breyer hieselbst, welcher das Bekehrungsgeschäft nunmehr mit Eifer und Erfolg fortsetzte.

Das zweite Urtheil bestätigte das erste durchweg, und wurde von Sr. Majestät am 15. Juni c. mit der Bemerkung sanktionirt,

daß Allerhöchstdieselben auf gehaltenen Vortrag über den vom Schneidergesellen Rudolph Kühnapfel an dem Bischofe Dr. Stanislaus v. Hatten und dessen Wirthin Rosalie Pfeiffer verübten zwiefachen Raubmord, beschlossen haben, der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen.

Am 28. Juni wurde diese Entscheidung dem Verbrecher publicirt und ihm dabei, der gesetzlichen Vorschrift gemäß, bekannt gemacht, daß auf ein etwaniges Begnadigungsgesuch nur dann gerücksichtigt werden könne, wenn der Inquisit neue, in den Akten bisher noch nicht vorgekommene Umstände anführen könnte, welche eine Begnadigung begründen möchten, oder wenn er dem Staate vortheilhafte Entdeckungen zu machen hätte; daß endlich ein solches Gesuch entweder gleich bei der Publication des Todesurtheils oder doch spätestens am Tage vor der Hinrichtung angemeldet werden müsse. Der Verbrecher war sichtbar erschüttert bei

Digitized by Google

dieser Verhandlung. Er schien anfangs geneigt, die Begnadigung nachsuchen zu wollen und verlangte Bedenkzeit, indem er zuvor mit dem Geistlichen und dem Defensor allein sprechen wolle. Auf eine Vorstellung des letzteren, daß etwanige Entdeckungen, die er zu machen habe, doch jedenfalls vor dem Kriminalrichter wiederholt werden müßten, und also eine Unterredung mit dem Geistlichen unnütz erscheine, erklärte er, daß er keine Umstände anzuführen vermöge, welche eine Begnadigung begründen könnten. Er bewies zum ersten Mal durch die Aeußerung: „Hochmuth kommt vor dem Falle," daß er einige Selbsterkenntniß erworben habe und bekannte, daß Trotz und Hochmuth ihn seither zu vielen unbesonnenen und strafbaren Reden und Beleidigungen verleitet hätten, weshalb er die Vergebung der Beleidigten erbitten wolle. Zugleich bemerkte er aber auch zu seiner Entschuldigung, daß er während seines Gefängnisses durch unzeitige und unüberlegte Aeußerungen anderer Personen mannigfach gereizt und selbst in seinen guten Vorsätzen irre geleitet worden, weshalb er wünsche, daß ihn Niemand weiter zu stören berechtigt würde.

Die angeordnete sorgfältige Bewachung des Delinquenten hatte allerdings den Uebelstand mit sich geführt, daß derselbe fast niemals dem ungestörten eigenen Nachdenken überlassen war. Es waren beständig zwei Militairwachen um ihn, von denen eine im Gefängniß selbst und eine vor der Gefängnißthüre postirt war. Außerdem war ein Verein von Bürgern zusammengetreten, welcher des Nachts eine Kontrolle des

Digitized by Google

Gefangenen und seiner Wächter übernommen hatte; der Offizier du jour revidirte täglich die Militairwachen, und die Mitglieder des Gerichts übten die gewöhnliche Gefängniß-Kontrolle aus. Unter allen diesen Personen gab es mehrere, (nomina sunt odiosa) welche sich unberufen in Gespräche mit dem Inquisiten über seine Vergehungen, seine Lebensansichten, und selbst seine religiösen Gesinnungen einließen, und ihn nicht selten durch unvorsichtige Reden irre machten. Alles was ihm hiebei besonders aufgefallen und störend gewesen ist, hat er seinem Beichtiger unverholen mitgetheilt, und auch seine eignen trotzigen und beleidigenden Reden dabei nicht verschwiegen.

Unter den vielen abgeschmackten Gerüchten, welche im Publiko über den Mörder verbreitet wurden, wollen wir jedoch nur eines, als das allgemeinste, herausheben, um dasselbe zur Ehre des ermordeten Bischofs zu widerlegen. Man hat nämlich nah und ferne die Meinung verbreitet, der Inquisit sei ein natürlicher Sohn des von ihm ermordeten Bischofs, und Kühnapfel werde diesen Umstand erst kurz vor seinem Tode offenbaren. So unglaublich ein solches Gerücht auch klingt, so war es doch so weit verbreitet, daß es dem Berichterstatter sogar von einem Schweizer, als eine dort vielfach geglaubte Thatsache mitgetheilt wurde. Am bündigsten widerlegt sich dieselbe freilich durch das Stillschweigen des Delinquenten, welcher doch gewiß nicht verabsäumt haben würde, eine so interessante Entdeckung zu machen, allein es ist auch Pflicht zu erwähnen, daß die Verläumdung, welche auf den Charakter

Digitized by Google

des gemordeten Greises durch jenes Gerücht geworfen worden, eben so sehr durch die allgemein anerkannte Reinheit des Wandels des Bischofs, als durch den Mangel aller innern Wahrscheinlichkeit und äußerer Beglaubigung widerlegt wird.

Der Bischof Dr. Stanislaus v. Hatten war in Lemitten bei Wormditt, im Ermlande, geboren, hatte seine theologischen Studien in Braunsberg begonnen, in Warschau fortgesetzt und in Rom vollendet. Schon vor einigen Jahren hatte er sein Jubiläum als Priester gefeiert und war seit mehr denn 40 Jahren in Frauenburg Domherr und Weihbischof gewesen. Er hatte sich nicht blos die zu seinem Stande nothwendige, sondern auch in andern Wissenschaften gründliche Kenntnisse erworben, und sich namentlich mehrere lebende Sprachen zu eigen gemacht. Mehr aber noch als seine gelehrte Bildung zeichnete ihn seine sittliche Bildung und Humanität aus und gewann ihm die Zuneigung aller derjenigen, welche sich seines Umgangs erfreuten. Er hatte über dem Priester und Bischofe den Menschen nicht vergessen, war bis zum letzten Augenblicke seines Lebens theilnehmender, hülfreicher Menschenfreund gewesen und die Reinheit seines Herzens hatte ihm eine Heiterkeit und Milde des Geistes verliehen, welche ihn niemals verließ. Man erzählt, daß er einst dem heiligen Vater mit der Bemerkung vorgestellt sei: hier sei ein Mann, der geständlich noch niemals in seinem Leben wahrhaft betrübt gewesen sei.

Keine Leidenschaft hatte ihn gefesselt; selbst dem Ehrgeize war er fern geblieben, wie es denn bekannt

Digitized by Google

ist, daß er einen Ruf als Erzbischof nach Gnesen, der ihm als Weihbischof zu Theil wurde, um deshalb ausgeschlagen, weil er die Ueberzeugung hatte, daß er jene Stelle nicht so hätte ausfüllen können, wie es ihm nothwendig schien.

So gern er auch in Gesellschaft heiterer Freunde war und beim sokratischen Becher die Freude der Unterhaltung und Mittheilung genoß, so war er doch weit davon entfernt, sich dadurch jemals aus den Schranken der gewohnten Mäßigkeit verleiten zu lassen. Sein Haushalt war geregelt und sparsam; selbst als Bischof entnahm er nicht mehr als 2000 Rtlr. jährlich von seinem Einkommen und verwandte den bedeutenden Ueberrest zu wohlthätigen Zwecken für seine Verwandten und die Kirche. Ordnungsliebend und mäßig, wie er selbst war, mag er allerdings auch von seinen Untergebenen mit Ernst und Strenge diese Tugenden verlangt haben und diese Strenge mag wohl Uebelgesinnten zu solchen bösen Nachreden Anlaß gegeben haben, wie wir sie von Kühnapfel oben erzählt haben. So unvermuthet auch der Tod ihn übereilte, so können wir doch mit Gewißheit annehmen, daß derselbe ihn nicht unvorbereitet getroffen habe; denn es ist erwiesen, daß etwa eine halbe Stunde vor seiner Ermordung einige ihn besuchende Gutsbesitzer seiner Diözese die Aeußerung von ihm vernahmen: wer weiß wie nahe meine letzte Stunde sein mag.

Selbst sein Mörder hat in den letzten Tagen seines Daseins die ehrenrührigen Anschuldigungen, welche er dem gemordeten Greise gemacht hatte, zurückgenommen

Digitized by Google

und erklärt, daß er nur durch unberufene Schwätzer und Verläumder, ohne eigne Ueberzeugung von der Wahrheit, jene bösen Nachreden erfahren und um so lieber aufgenommen habe, als sie dazu dienten, ihn in seinem verbrecherischen Vorsatze zu befestigen.

Das Verhalten des Delinquenten, nach der Publikation des zweiten Urtheils, bis zur Hinrichtung blieb lobenswerth. Er war bescheiden und reumüthig, bat alle diejenigen, welche er beleidigt hatte, um Vergebung, legte eine vollständige Beichte ab und empfing das heilige Abendmahl nach den Gebräuchen der katholischen Kirche.

Am 7. c. Morgens 6 Uhr wurde die Todesstrafe auf dem hinter der Stadt Frauenburg erwählten Richtplatze vollzogen. Es hatte sich eine zahlreiche Versammlung von Zuschauern auf den Höhen rings um die Richtstätte versammelt. Standhaft hörte der Delinquent das Todesurtheil nochmals an und betete mit Ruhe. Ohne Zeichen von Furcht betrat er das Schaffot und lehnte die Nachhülfe der Henker bei seinem Niederlegen mit den Worten ab: Lassen Sie mich nur, ich werde mich schon zurecht legen. Kurz vor seiner Erdrosselung soll er die Worte gesprochen haben: Gott sei mir armen Sünder gnädig! So starb er denn in der Ueberzeugung eines katholischen Christen und erwarb sich durch seine Reue nach Anhörung des Todesurtheils bei einem nicht geringen Theil des Publikums das Mitleid wieder, welches er durch seine That und sein Benehmen während der Untersuchung verscherzt hatte.

Digitized by Google

So lange der Verbrecher am Leben war, und durch seine Reuelosigkeit, seine trotzigen Reden, und sein oft beleidigendes Betragen gegen diejenigen, welche sich ihm nahten, sich des Mitleid's unwürdig zeigte, war eine unpartheiische Beurtheilung seines Charakters nicht zu erwarten. Der natürliche Abscheu vor seiner That erhöhte und vereinigte sich in dem Abscheu vor ihm selbst. Insonderheit war die Entrüstung in der katholischen Bevölkerung des Ermlandes, welche ihren verehrten Bischof durch den Mörder verloren hatte, sehr groß und gerecht. Sie überstieg bei Vielen aber die Schranken der Gerechtigkeit, von denen Christen sich niemals entfernen sollten. Die dem Verbrecher zuerkannte Strafe schien ihnen viel zu gelinde; es wurden ganz besondere Martern für nothwendig erachtet. Man dichtete dem Inquisiten noch andere Mordthaten an, und behauptete er sei ein unverbesserlicher Bösewicht. Während die Protestanten ihre Freude aussprachen, daß der Verbrecher nicht zu ihrer, sondern zur katholischen Kirche gehöre, weigerten sich die Katholiken dies zuzugeben und behaupteten, er sei ein geheimer Protestant gewesen, ja sogar wurde die Aeußerung laut: „ein Katholik sei solcher That gar nicht fähig.“ Selbst nachdem die Kirche den Versuch einer Bekehrung des Mörders angeordnet hatte, freuten sich viele, wenn sie hörten, daß derselbe nicht gelingen wolle, und als endlich die Nachricht sich verbreitete, daß Inquisit sich wirklich bekehrt habe, bestritt man die Wahrheit derselben, meinte, daß diese Bekehrung nur Heuchelei sei und spottete über die fruchtlosen Anstrengungen des

Digitized by Google

Geistlichen, statt zu erkennen, daß dieselben von der Pflicht geboten waren.

Jetzt, nachdem die Manen der Ermordeten durch den Tod des Verbrechers gesühnt sind — eine, wenn gleich ursprünglich heidnische, doch immer noch sehr verbreitete Vorstellung — können wir hoffen, daß die Gemüther zu einer ruhigen Betrachtung und zur Aufnahme einiger, aus diesem Kriminalfall sich ergebenden, nützlichen Lehren geneigt sein werden.

Zwar fehlt es auch jetzt nicht an Leuten, welche, unfähig sich aus vorgefaßten Meinungen zu einem unpartheiischen Urtheil zu erheben, theils aus Widerwillen gegen den Geistlichen, welcher die Bekehrung des Verbrechers unternommen hatte, theils aus mangelhafter Einsicht in den Charakter des Delinquenten, die Behauptung aufstellen, er sei keinesweges wirklich bekehrt worden, habe keine aufrichtige Reue empfunden, sondern nur Furcht vor dem Tode und Eitelkeit hätten ihn bewogen, den Schein eines bekehrten Sünders anzunehmen. Allein nicht blos ist die Voraussetzung der Todesfurcht eine ganz unrichtige, durch das standhafte Benehmen des Delinquenten widerlegte — wobei wir zugleich die von einem Frauenburger Correspondenten in der Königsberger Zeitung vom 9. Juli c. enthaltene Nachricht, daß Inquisit bei der Publikation des zweiten Urtheils am ganzen Leibe vor Furcht gezittert habe und unfähig gewesen sei, seinen Namen zu unterschreiben, als unwahr bezeichnen müssen — sondern die in der obigen Behauptung liegende Beschuldigung der Heuchelei widerspricht auch dem Betragen und den

Digitized by Google

Aeußerungen des Inquisiten während und nach der Untersuchung so sehr, daß der unbefangene Leser dieselbe als eine gänzlich unberechtigte erkennen wird. Wenn man auch annehmen darf, daß die Gewißheit des nahen Todes vielleicht eben so viel, als der Unterricht des Geistlichen, zu der Sinnesänderung des Verbrechers beigetragen haben mag, so muß man damit auch nothwendig zugeben, daß diese Sinnesänderung eine wahrhafte gewesen sein könne. Das Gegentheil zu behaupten vermögen nur diejenigen, welche, mit offenbar unchristlicher Gesinnung, dem zum Verbrecher herabgesunkenen Menschen alle Fähigkeit oder gar das Recht absprechen, einen religiösen Glauben anzunehmen und sich des Trostes desselben zu erfreuen.

Die bösen, wie die guten Eigenschaften des Hingerichteten liegen in der hier entworfenen Darstellung seiner Schicksale und Handlungen offen vor uns da. Er war hochmüthig, trotzig, abergläubisch, habsüchtig und lieblos; allein er war auch nüchtern, wißbegierig, ordnungsliebend und — mindestens einige Zeit hindurch — fleißig und pünktlich in seiner Arbeit. Selbst seine Richter haben es anerkannt, daß er vermöge seiner guten Geistesgaben und seiner Charakterfestigkeit, ein besonders brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft hätte werden können, wenn er als Kind mit Milde und Ernst, statt mit erdrückender Härte behandelt, und später in eine, seinen Neigungen und Kräften entsprechende Lebensbahn gebracht wäre. Wenn man den kräftigen, vollblütigen Körper des Inquisiten betrachtete, konnte man seine Verwunderung nicht zu-

Digitized by Google

rückhalten, wie es möglich gewesen, denselben zu dem Gewerbe eines Schneiders zu bestimmen. Auch ohne seinen heftigen Widerwillen dagegen hätte die anhaltende Beschäftigung mit der Nadel einem Körper, wie dem seinigen, verderblich werden können, und man muß ihm glauben, wenn er erzählt, sein Blut sei endlich in eine so heftige Wallung gerathen, daß er beständig die Empfindung gehabt, als befinde er sich auf einem wogenden Meere. Welche unglücklichen Folgen dieser Zwang zu einer unangemessenen Beschäftigung hier gehabt hat, haben wir gesehen, und es dringt sich damit die ernste Lehre für alle Eltern und Erzieher auf, bei der Wahl der Lebensart ihrer Kinder oder Pflegebefohlenen mit der größten Sorgfalt zu verfahren. Doch hätte dieser Fehlgriff allein den Inquisiten nicht zu einem Verbrecher stempeln können; denn wie oft überwindet die Liebe der Kinder zu den Eltern eine Abneigung gegen den ihnen angewiesenen Beruf, und sie erreichen dennoch endlich das Ziel der Wünsche jedes Menschen — Zufriedenheit? Diese Liebe fehlte aber schon in der Kindheit Kühnapfels. Wenn wir auch zugeben wollen, daß er schon als Kind hartnäckig und schwer zu erziehen gewesen, so ist doch damit der Vorwurf von den Eltern nicht zu nehmen, daß sie es versäumt oder auch nicht verstanden haben, das kindliche Gemüth für sich zu gewinnen und die Pflicht der Menschenliebe demselben einzuprägen. War aber einmal das Herz des Knaben verhärtet, raubte ihm der frühe schon in ihm erweckte Zweifel gegen die Wahrheit seines Glaubens, die nothwendige Stütze der religiösen

Digitized by Google

Ueberzeugung, so dürfen wir uns nicht wundern, daß er in späteren Jahren keine innere Aufforderung fühlte, sich mit Vertrauen der Menschheit zu nahen; daß er niemals einen Freund, eine Geliebte gehabt, und daß er endlich, dem Eigendünkel und dem Aberglauben verfallen, der Versuchung unterlag; denn alle Rettungsmittel, welche sonst dem Menschen gegen eine solche Niederlage zu Gebote stehen, fehlten ihm.

Nicht umsonst stellt unsere Religion das Gebot der Liebe als das erste und höchste auf, in welchem alle andern Gebote schon enthalten seien. Ohne Liebe hört der Mensch auf, Gottes Ebenbild zu sein, und ihr Mangel ist die Hauptquelle aller Verirrungen des Menschen.

Damit ist nichts Neues gesagt, mag mancher Leser denken. Keineswegs, antworten wir; denn es ist nicht unsere Absicht, in diesem Kriminalfall eine neue Quelle menschlicher Vergehungen aufzuzeigen; vielmehr wollen wir diesen alten Erfahrungssatz nur auf's neue kräftig in Erinnerung bringen und dem Leser einige sich daraus herleitende Gewissensfragen vorlegen, deren Erörterung und gründliche Beantwortung wir ihrem Nachdenken überlassen.

Wenn es ausgemacht ist, daß jeder Verbrecher gegen die Menschheit ohne echte Christenliebe sei; tragen dann nicht diejenigen einen Theil der Schuld, welche es verabsäumt haben, dem Sünder die Pflicht der Liebe durch Lehre und Beispiel einzuprägen? Können wir in Abrede stellen, daß Selbstsucht und Genußsucht, mithin Mangel an Liebe, unter den Christen

Digitized by Google

eben so verbreitet sind, wie unter andern Völkern und daß wir daher Alle, mehr oder minder, den Schwachen ein Aergerniß geben?

Ferner: da alle Christen das Gebot der Liebe als das höchste erkennen und in ihm einen glücklichen Vereinigungspunkt haben, wie können wir es rechtfertigen, daß schon Jahrhunderte hindurch die Spaltungen in der Christenheit fortdauern; daß nicht nur die Individuen, sondern die Kirchen selbst sich untereinander anfeinden und hadern? Wäre z. B. wohl das Schicksal Kühnapfels dasselbe geblieben, wenn Einheit in der christlichen Kirche vorhanden wäre? — Er selbst hat, leider zu spät, eingesehen, was an ihm verabsäumt worden und gab seinem Beichtiger den Auftrag, daß alle Eltern ernstlich ermahnt werden mögen, sein Beispiel sich zur Warnung zu nehmen, und ihre Kinder frühzeitig mit und in christlicher Liebe zu erziehen.

Digitized by Google

Berichtigungen.

Zu Seite 2. Die richtige Jahreszahl der Occupation des Ermlandes ist 1772.

Seite 5. Zeile 6 v. oben lies: Gensdarmen, statt Gendarmen.

Seite 10. Zeile 12 v. unten lies: der, statt dem.

Seite 25. Die Ableistung der Militairpflicht des Inquisiten war vor Antritt der Wanderschaft.

Seite 33. Zeile 15 v. unten ist das Wort: auch, wegzulassen.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Österreichische Nationalbibliothek
+Z20
Digitized by Google